Ley 5395

Ley General de Salud

-Usted está en la última versión de la norma-

Versión de la
Norma: 19 de 19

N° 5395

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

La siguiente

LEY GENERAL DE SALUD

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.

Ficha Artículo 1

ARTICULO 2º.- Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al cual se referirá abreviadamente la presente ley como "Ministerio", la definición de la política nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Tendrá potestades para dictar reglamentos autónomos en estas materias.

Ficha Artículo 2

ARTICULO 3º.- Todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad.

Ficha Artículo 3

ARTICULO 4º.- Toda persona, natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de esta ley, de sus reglamentos y de las órdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia, que las autoridades de salud dicten en el ejercicio de sus competencias orgánicas y tiene derecho a ser informada debidamente por el funcionario competente sobre las normas obligatorias vigentes en materias de salud.

Ficha Artículo 4

ARTICULO 5º.- Toda persona física o jurídica, está obligada a proporcionar de manera cierta y oportuna los datos que el funcionario de salud competente le solicite para los efectos de la elaboración, análisis y difusión de las estadísticas vitales y de salud y demás estudios especiales de administración, para la evaluación de los recursos en salud y otros estudios especiales que sea necesario hacer para el oportuno conocimiento de los problemas de salud y para la formulación de las medidas de soluciones adecuadas.

Ficha Artículo 5

ARTICULO 6º.- Todo habitante del país que no esté justamente impedido, tiene la obligación de concurrir al llamamiento de las autoridades sanitarias para declarar en cualquier asunto relacionado con la salud pública. Asimismo debe prestarles auxilio cuando fuere requerido

Ficha Artículo 6

ARTICULO 7º.- La presente y demás leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud son de orden público y en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal, sin perjuicio de las atribuciones que la ley confiere a las instituciones autónomas del sector salud.
Queda salvo lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales.

Ficha Artículo 7

ARTICULO 8º.- Los términos técnicos que se emplean en esta ley y en cualesquiera otras disposiciones de salud se entenderán en el sentido que usualmente tengan conforme a las ciencias y disciplinas a que pertenecen, a menos que se definan expresamente, de un modo especial en la ley o en los reglamentos. En caso de duda se estará administrativamente a lo que resuelva el Ministerio o el Organismo competente en su caso.

Ficha Artículo 8

LIBRO I

De los derechos y deberes de los individuos concernientes a su salud personal y de las restricciones a que quedan sujetas todas las personas en consideración a la salud de terceros y de la conservación y mejoramiento del medio ambiente

TITULO I

Derechos y deberes concernientes a la salud personal

Artículo 9.-Todas las personas tienen derecho a la promoción de la salud física y salud mental, la prevención, la recuperación, la rehabilitación y el acceso a los servicios en los diferentes niveles de atención y escenarios, así como a la disponibilidad de tratamientos y medicamentos de

probada calidad. La atención se realizará, principalmente, en el ámbito comunitario; para ello, se utilizarán los recursos asistenciales a nivel ambulatorio, los sistemas de hospitalización parcial y la atención a domicilio, y se considerarán de modo especial aquellos problemas de las personas menores de edad, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las personas con depresión, suicidio, esquizofrenia, adicciones a las drogas y el alcohol, el matonismo escolar, el acoso laboral y el apoyo necesario al grupo familiar. El internamiento se utilizará solo en casos totalmente necesarios.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9213 del 4 de marzo de 2014, "Creación de la Secretaría Técnica de Salud Mental")

Ficha Artículo 9

CAPITULO I

De los derechos y deberes relativos a la promoción y conservación de la salud personal y familiar

Artículo 10- Toda persona tiene derecho a obtener, de los funcionarios competentes, la debida información y las instrucciones adecuadas sobre los asuntos, las acciones y las prácticas conducentes a la promoción y la conservación de la salud física y mental de los miembros de su hogar, particularmente, sobre higiene, dieta adecuada, orientación psicológica, higiene mental, educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación familiar, diagnóstico precoz de enfermedades, depresión, suicidio, esquizofrenia, adicciones a las drogas y el alcohol, trastornos debido a comportamientos adictivos (adicciones conductuales), el matonismo escolar, el acoso laboral y el apoyo necesario al grupo familiar, así como sobre prácticas y el uso de elementos técnicos especiales.
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley inclusión de los trastornos debido a comportamientos adictivos (adicciones conductuales) en la salud pública, N° 10598 del 11 de noviembre de 2024)

Ficha Artículo 10

ARTICULO 11.- Toda persona y en particular quienes vayan a contraer

matrimonio podrán solicitar de los servicios de salud competentes, y

obtener prontamente, los certificados de salud en que se acredite,

mediante los exámenes que sea menester, que no padece de enfermedad

transmisible o crónica o condiciones especiales que puedan poner en

peligro la salud de terceras personas o de la descendencia.

Ficha Artículo 11

Artículo 12- Toda mujer gestante tiene derecho a los servicios de información materno-infantil, al control médico durante su embarazo, a la atención médica del parto y a recibir alimentos para completar su dieta, o la del niño, durante el periodo de lactancia.

Se reconoce y garantiza la protección de las mujeres en estado de embarazo, cuando sean sometidas a procedimientos de salud, especialmente ginecológicos, antes, durante y después del parto, mediante una atención médica y administrativa integral, oportuna y respetuosa de su condición.

Para tales efectos, la atención de las mujeres en estado de embarazo debe ser equitativa, preventiva, periódica y con enfoque de riesgo, sin someterlas a ninguna forma de violencia ginecobstétrica, según las definiciones y modalidades que se establezcan mediante reglamento.

Toda mujer embarazada, antes, durante y después del parto, tiene derecho a:

a) Ser tratada de manera cordial y respetuosa por parte de los funcionarios del centro médico.

b) Recibir atención oportuna y personalizada.

c) Recibir información clara sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones médicas posibles.

d) Parir de manera natural, siempre y cuando no exista riesgo para la madre o para el niño o la niña por nacer.

e) Que se respete el proceso o ciclo natural del parto de bajo riesgo.

f) Mantener el apego posparto con el niño o la niña, salvo determinación médica justificada

g) Recibir información clara y concisa sobre su condición y los beneficios de la lactancia materna.

h) Estar acompañada durante el parto y posparto por una persona designada por ella.

El incumplimiento por parte del personal de salud de alguno de los anteriores derechos y en general el sometimiento contra la mujer embarazada de cualquier forma de violencia ginecobstétrica, se considerará falta en el desempeño del cargo, que será sancionada de conformidad con la legislación vigente.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9824 del 3 de marzo del 2020)

Ficha Artículo 12

ARTICULO 13.- Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad.

Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.

(Así reformado por el artículo 74 (actual 87) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 13

ARTICULO 14.- Es obligación de los padres cumplir con las

instrucciones y controles médicos que se les imponga para velar por la

salud de los menores a su cargo y serán responsables del uso de los

alimentos que reciban como suplementos nutritivos de su dieta.

Ficha Artículo 14

ARTICULO 15.- Queda prohibido a toda persona comerciar con los

alimentos que entreguen las instituciones estatales o privadas como

complementos de dieta.

Ficha Artículo 15

ARTICULO 16.- Todo escolar deberá someterse a los exámenes médicos y dentales preventivos y participar en los programas de educación sobre salud y en nutrición complementaria que deberán ofrecer los establecimientos educacionales públicos y privados.

Ficha Artículo 16

ARTICULO 17.- Toda persona tiene derecho a exámenes preventivos de salud y a los servicios de diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas debiendo en todo caso, someterse a ellos cuando la autoridad de salud así lo disponga.

Ficha Artículo 17

ARTICULO 18.- Es obligación de toda persona evitar, diligentemente, los accidentes personales y los de las personas a su cargo, debiendo, para tales efectos, cumplir las disposiciones de seguridad, especiales o generales, que dicten las autoridades competentes y ceñirse a las indicaciones contenidas en los rótulos o a las instrucciones que acompañen al agente riesgoso, o peligroso, sobre su preservación, uso, almacenamiento y contraindicaciones.

Ficha Artículo 18

Artículo 19- Toda persona tiene derecho a solicitar, de los servicios de salud, información y medios para prevenir o evitar los efectos de la dependencia personal, o a nombre de personas a su cargo, de drogas u otras sustancias, debiendo seguir las medidas técnicas especiales que la autoridad de salud le señale para tales efectos. Tienen este mismo derecho las personas que, de manera personal o a nombre de personas a su cargo, tengan problemas de adicción conductual bajo la tutela de los equipos interdisciplinarios de atención en adicciones (Eisaa) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Ministerio de Justicia y Paz, en el marco de sus facultades.
(Así reformado por el artículo 2° de la Ley inclusión de los trastornos debido a comportamientos adictivos (adicciones conductuales) en la salud pública, N° 10598 del 11 de noviembre de 2024)

Ficha Artículo 19

CAPITULO II

De los derechos y deberes relativos a la recuperación de la salud personal

ARTICULO 20.- Las personas deben proveer al restablecimiento de su salud y la de los dependientes de su núcleo familiar y tienen derecho a recurrir a los servicios de salud estatales; para ello contribuirán económicamente, en la forma fijada por las leyes y los reglamentospertinentes.

(Así reformado por el artículo 74 (actual 87) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 20

ARTICULO 21.- Podrá también conforme a disposiciones legales y reglamentarias recibir medicamentos, alimentos de uso terapéutico, elementos de uso médico y otros medios que fueren indispensables para el tratamiento de su enfermedad y para su rehabilitación personal o para las personas de su dependencia.

Ficha Artículo 21

ARTICULO 22.- Ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada a darlo legalmente si estuviere impedido para hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de urgencia.

Ficha Artículo 22

ARTICULO 23.- Los trasplantes de órganos vitales sólo podrán efectuarse en establecimientos de atención médica que hayan sido especialmente autorizados por el Ministerio para tales efectos, después

de comprobar que disponen de elementos profesionales especializados, de instalaciones y equipos adecuados, debiéndose cumplir, además las exigencias reglamentarias pertinentes.

Ficha Artículo 23

ARTICULO 24.- Ninguna persona podrá ser sujeta a tratamiento terapéutico por persona no habilitada legalmente para hacerlo. Asimismo queda prohibido el ejercicio de toda práctica de hipnotismo que tenga por objeto el tratamiento de enfermedades de cualquier orden a quien no tenga la autorización legal correspondiente, otorgada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República.

Ficha Artículo 24

ARTICULO 25.- *(Derogado por el artículo 87 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N° 9234 del 22 de abril del 2014)*

Ficha Artículo 25

ARTICULO 26.-*(Derogado por el artículo 87 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N° 9234 del 22 de abril del 2014)*

Ficha Artículo 26

ARTICULO 27.- Los padres, depositarios y representantes legales de los menores e incapaces no podrán negar su consentimiento para someter a sus representados a prácticas o tratamientos cuya omisión implique peligro inminente para su vida o impedimento definitivo, según dictamen de dos médicos.

Ficha Artículo 27

ARTICULO 28.- Salvo con receta médica y para fines terapéuticos o

con autorización expresa del Ministerio, queda prohibido el uso personal

de sustancias estupefacientes, y de tranquilizantes, estimulantes y

alucinógenos, declarados de uso restringido en convenciones

internacionales, en leyes o en disposiciones dictadas por el Poder

Ejecutivo.

Ficha Artículo 28

Artículo 29.- Las personas con desórdenes mentales o del comportamiento severos, tales como la depresión, el suicidio, la esquizofrenia, las adicciones a las drogas y el alcohol, el matonismo escolar, el acoso laboral y el apoyo necesario al grupo familiar podrán someterse voluntariamente a un tratamiento especializado ambulatorio o de internamiento en los servicios de salud, y deberán hacerlo cuando lo ordene la autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9213 del 4 de marzo de 2014, "Creación de la Secretaría Técnica de Salud Mental")

Ficha Artículo 29

ARTICULO 30.- Cuando la internación de personas con trastornos emocionales severos o deficiencias, toxicómanos y alcohólicos, no es voluntaria ni judicial, deberá ser comunicada por el director del establecimiento al juzgado de familia de su jurisdicción, en forma inmediata y deberá cumplir con las obligaciones y los requisitos de la curatela.

(Así reformado por el artículo 74 (actual 87) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 30

Artículo 31.- Las personas con desórdenes mentales o del comportamiento, con tentativa de suicidio, farmacodependientes o alcohólicas que se encuentren internadas de forma voluntaria podrán solicitar la salida del establecimiento de salud con alta exigida, a petición personal o de sus familiares, cuando la salida no represente peligro para su salud o la de terceros.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9213 del 4 de marzo de 2014, "Creación de la Secretaría Técnica de Salud Mental")

Ficha Artículo 31

ARTICULO 32.- Queda prohibido mantener a personas con trastornos emocionales severos y a toxicómanos en establecimientos públicos o privados que no estén autorizados para tal efecto por el Ministerio.

(Así reformado por el artículo 74 (actual 87) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 32

ARTICULO 33.- Los familiares de la persona con trastornos emocionales severos o con deficiencia intelectual, física y sensorial o los familiares del toxicómano sometido a tratamiento, podrán requerir atención médico- social de los servicios de salud, con sujeción a las normas reglamentarias para los miembros del hogar del paciente.

(Así reformado por el artículo 74 (actual 87) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 33

ARTICULO 34.- Se prohíbe a las personas comerciar con los medicamentos y otros bienes que las instituciones entreguen.

(Así reformado por el artículo 74 (actual 87) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 34

ARTICULO 35.- *(Derogado por el artículo 58 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, N° 9222 del 13 de marzo del 2014)*

Ficha Artículo 35

ARTICULO 36.- Queda prohibido proceder a la sepultación o

incineración de cadáveres humanos sin previo certificado de defunción

otorgado en las fórmulas oficiales y de conformidad a las disposiciones

reglamentarias pertinentes.

Ficha Artículo 36

TITULO II

De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas

en consideración a la salud de terceros

CAPITULO I

Disposiciones Preliminares

ARTICULO 37.- Ninguna persona podrá actuar o ayudar en actos que

significuen peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la

población y deberá evitar toda omisión en tomar medidas o precauciones en

favor de la salud de terceros.

Ficha Artículo 37

ARTICULO 38.- Las personas naturales o jurídicas que se ocupen en

actividades directamente relacionadas con la salud de los individuos o

que puedan influir en ella o afectarla, ya sea por la naturaleza del

producto de tales actividades, de su destino o uso, o del proceso o

sistema para obtenerlo, suministrarlo o para eliminar sus desechos, según

proceda, deberán condicionar tales actividades a las disposiciones de la

presente ley, de sus reglamentos o de las normas generales y particulares

que la autoridad de salud dicte a fin de proteger la salud de la

población.

Ficha Artículo 38

ARTICULO 39.- El propietario y el encargado de bienes muebles o

inmuebles deberán evitar las molestias y daños que puedan derivarse, para

la salud de terceros, de la mala calidad o mal estado de conservación o

de higiene de tales bienes.

El mismo modo el propietario y el encargado de animales deberán

evitar las molestias o daños que puedan afectar la salud ajena como

En ambos casos tales propietarios y encargados deberán tomar las

medidas que la autoridad sanitaria ordene dentro del plazo que el efecto

se fije, sin perjuicio de las providencias que la autoridad pueda tomar

según la peligrosidad o gravedad del caso.

Ficha Artículo 39

CAPÍTULO II

De los deberes de las personas que actúan en materias directamente ligadas con la salud de las personas y de las restricciones a que quedan sujetas en el ejercicio de tales actividades

SECCIÓN I

De los deberes y restricciones en el ejercicio de las profesiones y oficios en ciencias de la salud

ARTÍCULO 40.-Se considerarán profesionales en Ciencias de la Salud quienes ostenten el grado académico de Licenciatura o uno superior en las siguientes especialidades: Farmacia; Medicina, Microbiología Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica".

(Así reformado mediante el artículo 1° de la Ley N°. 8423 del 07 de octubre del 2004)

Ficha Artículo 40

ARTICULO 41.- En todo caso, los profesionales a quienes se refiere

el artículo anterior, deberán colaborar, dentro de su área de acción, en

las campañas y programas del Ministerio cumpliendo y haciendo cumplir las

medidas que la autoridad disponga y denunciando todo hecho o práctica que

atente en contra de la salud pública.

Ficha Artículo 41

ARTICULO 42.- Todo médico, en caso de epidemia, de emergencia o de

desastre nacional, hasta tanto no intervenga la autoridad de salud,

estará investido de autoridad suficiente para tomar las primeras medidas

y requerir la colaboración obligada de las autoridades locales para

hacerlas cumplir.

Ficha Artículo 42

ARTICULO 43.- Sólo podrán ejercer las profesiones a que se refiere

el artículo 40, las personas que tengan el título o licencia que los

habilite para ese ejercicio y que estén debidamente incorporados al

correspondiente colegio o inscritos en el Ministerio si ése no se hubiere

constituido para su profesión.

Ficha Artículo 43

ARTICULO 44.- Quedan exceptuadas de la prohibición anterior las

personas que estén realizando, de conformidad a las disposiciones

reglamentarias, el servicio obligatorio médico y los servicios

obligatorios que se establezcan para otras profesiones de común acuerdo

con los colegios respectivos, la Universidad y el Ministerio como

requisito previo para la habilitación en el ejercicio de alguna de las

profesiones en ciencias de la salud.

Ficha Artículo 44

ARTICULO 45.- Se entiende que una persona ejerce ilegalmente una

profesión u oficio en ciencias de la salud cuando provista de un título o

certificado que lo habilita legalmente para su ejercicio excede las

atribuciones que el correspondiente colegio profesional o el Ministerio

según corresponda, hayan fijado para ese ejercicio.

Ficha Artículo 45

inscritos como tales en sus respectivos colegios, podrán ejercer

actividades propias de su especialidad.

Ficha Artículo 46

ARTICULO 47.- Se presume de derecho que una persona ejerce

ilegalmente las profesiones a que se refiere el artículo 40 cuando sin

estar incorporado al respectivo colegio o careciendo de la licencia, en

su caso, tenga en su poder instrumental, equipo o material requerido para

el ejercicio de las profesiones aludidas, salvo que pruebe con las

correspondientes patentes o permisos vigentes que se dedica al comercio

legal de tales bienes.

Se presume de derecho, asimismo, que una persona ejerce ilegalmente

las profesiones citadas cuando careciendo del correspondiente título se

anuncie o se haga pasar ostensiblemente como profesional en ciencias de

la salud.

Ficha Artículo 47

ARTICULO 48.- Los profesionales en Ciencias de la Salud, a que se

refiere el artículo 40, sólo podrán delegar, o asociarse para delegar

algunas de sus funciones a personas debidamente capacitadas, lo cual

harán en todo caso bajo su responsabilidad, y conforme a lo reglamentos

de esta ley y el del respectivo colegio.

Ficha Artículo 48

ARTICULO 49.- Queda prohibido a todo profesional, comerciante

las profesiones, a que se refiere esta sección, o que están incluidos en

listas restrictivas del Ministerio a personas no habilitadas legalmente

para ese ejercicio.

Ficha Artículo 49

ARTICULO 50.- Los profesionales o personas autorizadas para ejercer

en ciencias de la salud responsables, en razón de su profesión, por la

dirección técnica o científica de cualquier establecimiento de atención

médica, farmacia y afines, serán responsables solidariamente con el

propietario de dicho establecimiento, por las infracciones legales o

reglamentarias que se cometieren en dicho establecimiento.

Ficha Artículo 50

ARTICULO 51.- Se declara incompatible el ejercicio simultáneo de dos

o más de las profesiones de la salud mencionadas en el artículo 40.

Ficha Artículo 51

ARTICULO 52.- Sólo los médicos y los odontólogos, en ejercicio legal

de sus profesiones podrán certificar el estado de salud de las personas,

siempre que les conste personalmente en virtud de ese ejercicio.

Ficha Artículo 52

ARTICULO 53.- Corresponde a los médicos tratantes y a los médicos

oficiales la certificación de la muerte de las personas y de sus

de inopia.

Ficha Artículo 53

ARTICULO 54.- Sólo podrán prescribir medicamentos los médicos. Los

odontólogos, veterinarios y obstétricas, sólo podrán hacerlo dentro del

área de su profesión.

Ficha Artículo 54

ARTICULO 55.- Los profesionales autorizados legalmente para

prescribir medicamentos y los autorizados para despacharlos, deberán

atenerse a los términos de las farmacopeas declaradas oficiales por el

poder Ejecutivo y quedan, en todo caso, sujetos a las disposiciones

reglamentarias y a las órdenes especiales que dicho Poder dicte, para el

mejor control de los medicamentos y el mejor resguardo de la salud y

seguridad de las personas.

Ficha Artículo 55

ARTICULO 56.- Sólo los farmacéuticos podrán despachar recetas de

medicamentos, y en todo caso están en la obligación de rechazar el

despacho de toda receta que no se conforme a las exigencias científicas,

legales y reglamentarias.

Ficha Artículo 56

ARTICULO 57.- Queda prohibida la regencia profesional de más de un

Procuraduría General de la República

Ficha Artículo 57

ARTICULO 58.- Los propietarios y regentes de toda farmacia y

laboratorio clínico, quedan sujetos a la obligación de servicio nocturno

y en días feriados de conformidad con las disposiciones reglamentarias

pertinentes y las necesidades de la población a la cual deriven.

Ficha Artículo 58

ARTICULO 59.- Los médicos están obligados a informar al Ministerio

los casos de adicción a drogas que conozcan con ocasión de su ejercicio

profesional y sólo podrán recetar medicamentos estupefacientes en

formularios y en dosis terapéuticas oficiales para ser usadas dentro de

las setenta y dos horas siguientes.

La dosis mayores y por un período más prolongado podrán ser

prescritas bajo su responsabilidad, sujetándose a las disposiciones

reglamentarias vigentes.

Ficha Artículo 59

ARTICULO 60.- Los odontólogos y veterinarios, podrán recetar

estupefacientes dentro del ejercicio de su profesión en dosis

terapéuticas oficiales y para ser usadas en las setenta y dos horas

siguientes como máximo.

Ficha Artículo 60

ARTICULO 61.- Los mecánicos dentales limitarán su trabajo

trabajen, quedándoles prohibido ejecutar otras trabajos de odontología.

Ficha Artículo 61

ARTICULO 62.- Queda prohibido el despacho de lentes graduados en dioptrías para la corrección de defectos visuales sin prescripción de un médico oftalmólogo u optometrista debidamente autorizados para el ejercicio de su profesión. Asimismo queda prohibido el despacho de dichos anteojos en establecimientos que no cuentan con la regencia de un optometrista acreditado.

Ficha Artículo 62

ARTICULO 63.- Los profesionales que usen material natural o artificialmente radioactivos o aparatos diseñados para emitir radiaciones ionizantes deberán inscribirse en el Ministerio y sólo podrán actuar en establecimientos especialmente autorizados por esa administración para tales efectos.

Ficha Artículo 63

ARTICULO 64.- *(Derogado por el artículo 87 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N° 9234 del 22 de abril del 2014)*

Ficha Artículo 64

ARTICULO 65.- *(Derogado por el artículo 87 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N° 9234 del 22 de abril del 2014)*

Ficha Artículo 65

ARTICULO 66.- *(Derogado por el artículo 87 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N° 9234 del 22 de abril del 2014)*

Ficha Artículo 66

ARTICULO 67.- *(Derogado por el artículo 87 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N° 9234 del 22 de abril del 2014)*

Ficha Artículo 67

ARTICULO 68.-*(Derogado por el artículo 87 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N° 9234 del 22 de abril del 2014)*

Ficha Artículo 68

SECCION II

De los deberes de las personas que operan establecimientos dedicados a la atención médica y de las restricciones a que quedan sujetas tales actividades

ARTICULO 69.- Son establecimientos de atención médica, para los efectos legales y reglamentarios, aquellos que realicen actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades o presten atención general o especializada, en forma ambulatoria o interna, a las personas para su tratamiento y consecuente rehabilitación física o mental.

Se incluyen en esta consideración, las maternidades, las casas de reposo para convalecientes y ancianos, las clínicas de recuperación nutricional, los centros para la atención de toxicómanos, alcohólicos o pacientes con trastornos de conducta y los consultorios profesionales particulares.

(Así reformado por el artículo 74 (actual 87) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 69

ARTICULO 70.- Todo establecimiento de atención médica deberá reunir los requisitos que dispongan las normas generales que el Poder Ejecutivo dicte para cada categoría de éstos, en especial, normas técnicas de trabajo y organización; tipo de personal necesario; planta física, instalaciones; equipos; sistemas de saneamiento y de eliminación de residuos y otras especiales que procedan atendiendo a la naturaleza y magnitud de la operación del establecimiento.

Ficha Artículo 70

ARTICULO 71.- Toda persona natural o jurídica de derecho público o

privado, propietaria o administradora de establecimientos destinados a la

prestación de servicios de atención médica a las personas, deberá obtener

autorización previa del Ministerio para proceder a su instalación y

operación, debiendo acompañar a su solicitud los antecedentes en que se

acredite que el establecimiento reúne los requisitos generales y

particulares fijados por el Reglamento correspondiente y la declaración

de aceptación de la persona que asumirá la responsabilidad técnica de su

dirección.

Las autorizaciones serán concedidas por cinco años y toda

modificación en el establecimiento requerirá, también, de autorización

previa.

Ficha Artículo 71

ARTICULO 72.- Los propietarios, directores o administradores de los

establecimientos en que se utilice material, natural y artificialmente

radioactivo o aparatos diseñados para la emisión de radiaciones

ionizantes con fines de diagnóstico, de terapia médica u odontológica o

de investigación científica, en forma principal o incidental a las

actividades generales del establecimiento, deberán solicitar además

autorización especial para cada tipo de operación.

La autorización de funcionamiento será concedida por el Ministerio

una vez aprobadas las condiciones especiales de las instalaciones;

cada

personal, y para terceros si procediere y cuando las instalaciones

permitan por su estructura cumplir con las normas de seguridad

reglamentarias y cuando cada unidad de equipo reúna las exigencias

reglamentarias particulares a su tipo y período de uso.

Ficha Artículo 72

ARTICULO 73.- Del mismo modo el permiso de funcionamiento de los

establecimientos en que se hagan trasplantes de órganos vitales se

concederá por el Ministerio, una vez que se compruebe que éste dispone de

las instalaciones y equipos necesarios, y que se haya presentado

declaración de los profesionales especializados que tendrán la

responsabilidad técnica de tales operaciones.

Ficha Artículo 73

ARTICULO 74.- Los directores y administradores de los

establecimientos de atención médica deberán velar por el correcto y

acucioso funcionamiento del sistema de ingresos y egresos de pacientes y

por el correspondiente archivo de expedientes clínicos, debiendo entregar

al Ministerio, en la oportunidad y dentro del plazo que determinen el

reglamento o la autoridad de salud competente, las informaciones

estadísticas requeridas.

Ficha Artículo 74

ARTICULO 75.- Los directores de establecimientos de atención médica

deberán informar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la

autoridad competente los nacimientos y defunciones ocurridos en éstos y

Ficha Artículo 75

ARTICULO 76.- Los directores y administradores de los establecimientos de atención médica velarán por el estricto cumplimiento de las medidas y órdenes destinadas a impedir la difusión de enfermedades trasmisibles dentro del establecimiento y a la comunidad.

Ficha Artículo 76

ARTICULO 77.- Todo establecimiento de atención médica, similares y afines podrá ser intervenido o clausurado, según la gravedad del caso, por la autoridad de salud competente cuando se observare un incremento en la tasa de infecciones que a su juicio pudiere constituir peligro para la salud de los pacientes, de su personal o de terceros.

Ficha Artículo 77

ARTICULO 78.- Todo establecimiento de atención médica similares o afines podrá ser clausurado temporal o definitivamente cuando funcione en forma antirreglamentaria o con peligro para la salud de los pacientes, del personal o de terceros, a juicio del Ministerio.

Ficha Artículo 78

ARTICULO 79.- Podrán ser dedicados a fines de investigación científica y estudios anatomopatológicos los cadáveres de las personas fallecidas en establecimientos asistenciales que no hayan sido reclamados dentro del plazo reglamentario.

Ficha Artículo 79

ARTICULO 80.- Nadie podrá oponerse a las autopsias que se practiquen de conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes. El

embalzamiento de cadáveres humanos solamente podrá ser realizado por

anatomopatólogos debidamente registrados en el Colegio de Médicos y

Cirujanos.

Ficha Artículo 80

SECCION III

De los deberes de las personas que operan establecimientos dedicados

a las acciones auxiliares, complementarias o de apoyo a la atención

médica y de las restricciones a que quedan sujetas tales actividades

ARTICULO 81.- Son establecimientos auxiliares, complementarios o de

apoyo de las acciones de salud aquellos que proporcionan servicios o

suministran bienes materiales especiales, necesariamente requeridos para

la consecución de tales acciones.

Ficha Artículo 81

ARTICULO 82.- La producción, abastecimiento y suministro adecuado y

oportuno de medicamentos de pureza, potencia, eficacia y seguridad

técnicamente requeridas, así como la validez de los análisis y la bondad

de artefactos e instrumentos de uso médico, son elementos básicos para

una prevención y terapia eficaz de las enfermedades y para la

rehabilitación del paciente. En consecuencia, las personas naturales o

jurídicas que se ocupen de tales actividades deberán poner la mayor

acuciosidad en sus tareas y el máximo de su diligencia en evitar

Ficha Artículo 82

PARRAFO I

De los requisitos para operar Laboratorios de Salud y de las restricciones a que quedan sujetas tales actividades

ARTICULO 83.- Los laboratorios de Microbiología y Química Clínica son:

a) Laboratorios de Análisis Químico-Clínicos:

Todos aquellos que ofrezcan sus servicios para efectuar tomas de muestra o análisis comprendidos en las materias citadas en la Ley Constitutiva y Reglamento del Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos de Costa Rica o en cualesquiera de su ramas o especialidades;

b) Bancos de Sangre:

Todo establecimiento en que se obtenga, conserve, manipule y se suministre sangre humana y sus derivados; y

c) Laboratorios de Biológicos:

Aquellos que para la elaboración de su productos utilicen microorganismos o sus toxinas, o sangre y sus derivados.

Tales establecimientos deberán funcionar bajo la regencia de un profesional, incorporado al Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, que será responsable de la operación del establecimiento. El reglamento indicará en cuáles casos se requerirá la regencia de un profesional microbiólogo químico clínico especializado. Será solidario en tal responsabilidad el propietario del establecimiento.

Ficha Artículo 83

ARTICULO 84.- Para establecer y operar laboratorios de microbiología y química clínica, patológicos y de cualquier otro tipo que sirva para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o que informe sobre el estado de salud de las personas, ya sean de carácter público, privado, institucional, o de otra índole, necesitan, el inscribirse en el Ministerio, presentar los antecedentes, certificados por el Colegio respectivo, en que se acredite que el local, sus instalaciones, el personal profesional y auxiliar y la dotación mínima de equipo, materiales y reactivos de que disponen, aseguran la correcta realización de las operaciones en forma de resguardar la calidad y validez técnica de los análisis y de evitar el desarrollo de los riesgos para la salud del personal o de la comunidad, particularmente, los derivados del uso de materiales radioactivos o de especímenes de enfermedades trasmisibles y de su consecuente eliminación.

Ficha Artículo 84

ARTICULO 85.- La autorización de funcionamiento u operación se concederá una vez que el interesado acredite haber cumplido con todas las exigencias reglamentarias o las que se le puedan haber hecho especialmente, con motivo de su solicitud de instalación y durará dos años a menos que la falta de un profesional responsable, las infracciones que se cometan, o la evidencia de riesgos para las personas, ameriten la clausura temporal del establecimiento o la cancelación definitiva de la autorización. La fiscalización de estos establecimientos será hecha por el Colegio respectivo, sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia del Ministerio.

Ficha Artículo 85

ARTICULO 86.- Todo cambio en la regencia, propiedad del establecimiento o en sus operaciones o instalaciones requerirá, previa autorización del Colegio respectivo, la inscripción en el Ministerio.

Ficha Artículo 86

ARTICULO 87.- La persona responsable de la dirección técnica de un laboratorio queda obligada a declarar al Ministerio, el origen de los materiales que se utilicen en los procedimientos y los medios de que dispone para su conservación y producción de los reactivos.

Ficha Artículo 87

pruebas especiales en laboratorios privados, deberá ajustar su trabajo a las normas y pautas que fije el Laboratorio Oficial y quedará sujeta a la supervisión de este organismo.

Ficha Artículo 88

ARTICULO 89.- El director de todo laboratorio queda obligado a denunciar a la autoridad sanitaria competente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, la presencia de agentes causales de enfermedades declaradas de denuncia obligatoria o de interés sanitario por el Ministerio.

Ficha Artículo 89

PARRAFO II

De los requisitos para operar bancos de sangre y de las restricciones a quedan sujetas tales actividades

ARTICULO 90.- Toda persona natural o jurídica que desee instalar y operar un Banco de Sangre, necesita, previa autorización del Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, la inscripción en el Ministerio. Los servicios de transfusión, requerirán una autorización especial del Ministerio.

Ficha Artículo 90

ARTICULO 91.- Para establecer y operar bancos de sangre los interesados deben declararla al inscribirse en el Ministerio, la naturaleza y técnica de los procesos que proponen realizar y acompañar los antecedentes certificados por el Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, en que se acredite que el establecimiento reúne las condiciones reglamentarias exigidas para su buen funcionamiento, esencialmente en cuanto a la persona que responderá técnicamente de la operación; a las instalaciones y equipos adecuados para su elaboración, manipulación, clasificación y conservación de la sangre y de sus derivados, así como la identificación, estado de salud y registro de los donadores de sangre.

La fiscalización de estos establecimientos quedará a cargo del

Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, sin perjuicio de las

facultades de control y vigilancia del Ministerio.

Ficha Artículo 91

ARTICULO 92.- Los cambios en la regencia profesional, actividades o

instalación de los bancos de sangre requerirán, previa autorización del

Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, la inscripción en el

Ministerio.

Ficha Artículo 92

ARTICULO 93.- La sangre humana, plasma o sus derivados podrán

utilizarse sólo para fines terapéuticos médico-quirúrgicos y bajo

prescripción médica.

En caso de desastre nacional o de emergencia el Ministerio podrá

hacer uso de las reservas de sangre o de sus derivados existentes en los

bancos de sangre públicos o privados.

Ficha Artículo 93

ARTICULO 94.- Queda prohibido a los establecimientos privados la

exportación de sangre humana, plasma y sus derivados, salvo en casos de

emergencia calificados a juicio del Ministerio.

Ficha Artículo 94

PARRAFO III

De los medicamentos, de los requisitos para operar establecimientos

farmacéuticos y de las restricciones a que quedan sujetas tales actividades

ARTICULO 95.- Los establecimientos farmacéuticos son:

a) Farmacia, aquel que se dedica a la preparación de recetas y al expendio y suministro directo al público de medicamentos.

b) Droguería, aquel que opera en la importación, depósito, distribución y venta al por mayor de medicamentos, quedando prohibido realizar en éstos el suministro directo al público y la preparación de recetas.

c) Laboratorio Farmacéutico o Fábrica Farmacéutica: aquel que se dedica a la manipulación o elaboración de medicamentos, de materias primas cuyo destino exclusivo sea la elaboración o preparación de los mismos y a la manipulación o elaboración de cosméticos; y

d) Botiquín, el pequeño establecimiento destinado, en forma restringida, únicamente al suministro de medicamentos que el Ministerio autorice, oyendo previamente el criterio del Colegio de Farmacéuticos. En el caso de medicamentos para uso veterinario, será necesario además, oír previamente el criterio del Colegio de Médicos Veterinarios.

(Nota de Sinalevi: Mediante dictamen N° C-131-2011 del 06/06/2011 se interpretó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 95 y 120 de la Ley General de Salud . La interpretación que la Procuraduría ha dado al artículo 120 es discutida por el Colegio de Farmacéuticos. De allí la importancia de establecer cuál es su alcance. En concreto, qué debe entenderse por medicamento de venta libre. Por lo que la interpretación literal de esos artículos 101 y 95 nos llevaría a afirmar que la venta de medicamentos, incluidos los que no requieren receta médica, solo puede realizarse por medio de farmacias y botiquines y ello en el tanto en que se encuentren autorizados y registrados por el Ministerio de Salud. Consecuentemente, que los medicamentos de venta libre no constituirían una excepción a lo dispuesto en el artículo 101 de mérito, afirmación presente en el dictamen C-172-2009 que se solicita reconsiderar).

Ficha Artículo 95

ARTICULO 96.- Todo establecimiento farmacéutico requiere de la regencia de un farmacéutico para su operación, a excepción de los botiquines y de los laboratorios farmacéuticos que se dediquen exclusivamente a la fabricación de cosméticos que no contengan medicamentos. Los establecimientos exclusivamente de medicamentos para uso veterinario, en casos especiales, pueden ser regentados por un Médico Veterinario. Para tales efectos se considera regente al profesional que de conformidad con la ley y los reglamentos respectivos, asume la dirección técnica y científica de cualquier establecimiento farmacéutico. Tal regente es responsable de cuanto afecte la identidad, pureza y buen estado de los medicamentos que se elaboren, preparen, manipulen, mantengan y se suministren, así como de la contravención a las disposiciones legales y reglamentarias que se deriven de la operación de los establecimientos.

Es solidario en esta responsabilidad el dueño del establecimiento.

Ficha Artículo 96

ARTICULO 97.- La instalación y operación de los establecimientos farmacéuticos necesitan de la inscripción en el Ministerio, previa autorización y registro en el Colegio de Farmacéuticos. En el caso de establecimientos farmacéuticos de medicamentos para uso veterinario será necesario además, la autorización y registro en el Colegio de Médicos Veterinarios.

Las personas naturales y jurídicas que deseen instalar un establecimiento farmacéutico deberán acompañar a su solicitud los antecedentes sobre las instalaciones, equipos y el profesional que asumirá la regencia, según corresponde reglamentariamente.

Ficha Artículo 97

ARTICULO 98.- Para la instalación y operación de laboratorios o de fábricas de medicamentos los interesados deberán acreditar, además de lo estipulado en el artículo anterior, que la planta física, las instalaciones, los equipos y las materias primas y el personal, son adecuadas para la operación y que ésta se hará con estricto cumplimiento de las normas de calidad y control de los medicamentos.

Ficha Artículo 98

ARTICULO 99.- Los propietarios o administradores de los laboratorios que se dediquen a la elaboración o manipulación de medicamentos de origen biológico o inyectables deberán acreditar, también, que disponen de los elementos necesarios para realizar todas las pruebas que aseguren la

corresponda y que existen los medios adecuados para la seguridad de su personal y los de conservación de los cultivos y de los animales que se utilicen.

Ficha Artículo 99

ARTICULO 100.- El permiso de operación que se conceda a los establecimientos farmacéuticos será válido por dos años a menos que la falta de regente o las infracciones que se cometan ameriten su clausura por el Colegio de Farmacéuticos o por el Ministerio. La fiscalización de estos establecimientos será hecha por el Colegio de Farmacéuticos sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia del Ministerio.

Ficha Artículo 100

ARTICULO 101.- La elaboración, manipulación, venta, expendio, suministro y depósito de los medicamentos sólo podrán hacerse en establecimientos farmacéuticos debidamente autorizados y registrados.

(Nota de Sinalevi: Mediante dictamen N° C-131-2011 del 06/06/2011 se interpretó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 95 y 120 de la Ley General de Salud . La interpretación que la Procuraduría ha dado al artículo 120 es discutida por el Colegio de Farmacéuticos. De allí la importancia de establecer cuál es su alcance. En concreto, qué debe entenderse por medicamento de venta libre. Por lo que la interpretación literal de esos artículos 101 y 95 nos llevaría a afirmar que la venta de medicamentos, incluidos los que no requieren receta médica, solo puede realizarse por medio de farmacias y botiquines y ello en el tanto en que se encuentren autorizados y registrados por el Ministerio de Salud. Consecuentemente, que los medicamentos de venta libre no constituirían una excepción a lo dispuesto en el artículo 101 de mérito, afirmación presente en el dictamen C-172-2009 que se solicita reconsiderar).

Ficha Artículo 101

ARTICULO 102.- La importación de medicamentos y su distribución sólo serán permitidas a las personas jurídicas o físicas inscritas en el Ministerio, previa autorización y registro en el Colegio de Farmacéuticos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Ficha Artículo 102

ARTICULO 103.- En todo caso, el Gobierno Central y las instituciones

públicas con funciones de salud podrán, directamente importar, elaborar,

manipular, almacenar, vender o suministrar medicamentos, materias primas

o materiales médico-quirúrgicos, cuando el cumplimiento de sus programas

o situaciones de emergencia lo requieran, con la sola aprobación del

Ministerio, conforme al Reglamento respectivo.

Ficha Artículo 103

ARTICULO 104.- Se considera medicamento, para los efectos legales y

reglamentarios, toda sustancia o productos naturales, sintéticos o

semi-sintéticos y toda mezcla de esas sustancias o productos que se

utilicen para el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las

enfermedades o estados físicos anormales, o de los síntomas de los mismos

y para el restablecimiento o modificación de funciones orgánicas en las

personas o en los animales.

Se incluyen en la misma denominación y para los mismos efectos los

alimentos dietéticos y los alimentos y cosméticos que hayan sido

adicionados con sustancias medicinales.

No se consideran medicamentos las sustancias referidas en el párrafo

primero cuando se utilizaren para análisis químicos y químico-clínicos, o

cuando sean usadas como materia prima en procesos industriales.

Todo medicamento deberá ajustarse a las exigencias reglamentarias

particulares que por su naturaleza les son exclusivamente

aplicables

Ficha Artículo 104

ARTICULO 105.- Los medicamentos pueden ser presentados para su uso,

comercio, distribución y suministro con nombre genérico o con nombre

registrado.

Son de nombre genérico aquellos medicamentos puros, presentados en

fórmula farmacéutica o singularmente, designados con un nombre técnico

general reconocido por las farmacopeas oficiales o por obras técnicas de

reconocida autoridad. El medicamento de nombre genérico puede ser simple

o puede ser una fórmula constituida por dos o más medicamentos de nombre

genérico.

Son medicamentos de nombre registrado aquellos que se entregan al

comercio y uso bajo un nombre particular de invención y bajo marca de

fábrica registrada.

Para los efectos legales y reglamentarios se considerarán

medicamentos los cosméticos que, presentados bajo nombre genérico o

registrado tengan actividad medicamentosa o tóxica y se destinen a la

preservación o modificación de la apariencia personal mediante la

alteración o su influencia en la estructura o función de cualquier

organismo o tejido del cuerpo humano.

Ficha Artículo 105

ARTICULO 106.- Se considera que un medicamento puede, legalmente,

ser destinado al comercio, al uso y consumo públicos, cuando satisfaga

que las personas naturales o jurídicas responsables que se ocupan de su

importación, comercio, manipulación, distribución y prescripción, hayan

cumplido con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes a cada

una de estas acciones.

Ficha Artículo 106

ARTICULO 107.- Queda prohibido la importación, elaboración,

comercio, distribución o suministro a cualquier título, manipulación,

uso, consumo y tenencia para comerciar, de medicamentos deteriorados,

adulterados o falsificados.

Ficha Artículo 107

ARTICULO 108.- Queda prohibido la importación, comercio, uso o

suministro de medicamentos que se encuentran en proceso de

experimentación, salvo en las condiciones y circunstancias y por el

tiempo que el Ministerio lo autorice.

Ficha Artículo 108

ARTICULO 109.- Se entiende por medicamento deteriorado, para los

efectos legales y reglamentarios, aquel que por cualquier causa ha

perdido o disminuido su seguridad, potencia o pureza.

Se presume de pleno derecho el deterioro, en aquellos medicamentos

que se comercien, distribuyan o suministren vencido el plazo de duración

que señala su envase o envoltura.

ARTICULO 110.- Es medicamento adulterado, para los efectos legales y

reglamentarios:

a) El que se venda bajo designación aceptada por la farmacopea

oficial y no corresponda a su definición o identidad ni satisfaga

las características que la farmacopea le atribuye en cuanto a sus

cualidades.

b) El que se venda bajo denominación no incluida en la farmacopea

oficial y no corresponda en identidad, pureza,potencia y

seguridad al nombre y a las calidades con que se anuncia en su

rotulación o en la propaganda.

c) El que se presente en envases o envolturas no permitidas

reglamentariamente por estimarse que pueden adicionar sustancias

peligrosas al medicamento o que pueden reaccionar con éste de

manera que alteren sus propiedades.

d) El que contenga colorantes u otros aditivos estimados

técnicamente peligrosos para ser agregados a ese tipo particular

de medicamento.

e) El que haya sido elaborado, manipulado o almacenado en

establecimientos no autorizados o en condiciones

antirreglamentarias.

Ficha Artículo 110

ARTICULO 111.- Se considerará falsificado, para los efectos legales

y reglamentarios, todo medicamento:

a) Que se venda en un envase o envoltura original o bajo nombre que

no le corresponde.

b) Cuando en su rotulación o etiqueta no se incluya el contenido

obligatorio reglamentario.

c) Cuando su rotulación, o la información que lo acompaña, contenga

menciones falsas, ambiguas o engañosas respecto de su identidad,

composición, cualidades, utilidad o seguridad.

Ficha Artículo 111

ARTICULO 112.- Toda persona física o jurídica sólo podrá importar,

fabricar, manipular, comerciar o usar medicamentos registrados en el

Ministerio y cuyo registro haya satisfecho las exigencias reglamentarias,

en especial las relativas a: la naturaleza y cantidad de la información

requerida sobre el medicamento o producto sometido a registro; la entrega

de muestras necesarias para practicar los análisis que haya menester, a

las pertinentes al nombre con que se identificará el producto; al

contenido de la rotulación; al tipo de envases o envolturas que se usarán

y al pago de las tasas que indique el arancel pertinente.

Ficha Artículo 112

ARTICULO 113.- El registro de todo medicamento se hará ante el

Ministerio donde se practicará la inscripción cuando proceda según las

disposiciones reglamentarias correspondientes.

Dicha inscripción estará a cargo de un Organismo Técnico cuya

integración y funciones serán determinadas por la Ley Orgánica del

Ministerio y el Reglamento respectivo.

Ficha Artículo 113

inseguro o ineficaz en los términos en que fue autorizado y registrado,

hagan procedente su cancelación o la modificación que corresponda.

Ficha Artículo 114

ARTICULO 115.- Toda modificación en el nombre de un medicamento, en

su fórmula, en la forma de su dosificación, en el envase y contenido de

la rotulación que le acompaña, o en la publicidad, requerirá de permiso

previo del Ministerio.

Ficha Artículo 115

ARTICULO 116.- Los medicamentos de nombre registrado, para los

efectos de su importación, comercio y distribución en el país, requieren

para su inscripción comprobante de registro sanitario en el país de

origen y comprobante de análisis correspondientes al producto, extendido

por un laboratorio nacional o extranjero, que a juicio del Ministerio,

garantice su identidad y su calidad, de acuerdo a la farmacopea oficial o

textos técnicos de reconocida autoridad; este último comprobante puede

ser también extendido por el laboratorio de control de productos químicos

y farmacéuticos de la propia casa fabricante.

Los medicamentos de nombre genérico requieren para su inscripción y

para los mismos efectos señalados en el párrafo anterior, comprobante de

análisis que garantice su identidad y calidad, de acuerdo a la farmacopea

oficial o textos técnicos de reconocida autoridad, extendido este

haga innecesario aquellos requisitos; o bien, en el caso de medicamentos

no descritos en la farmacopea oficial o textos técnicos de reconocida

autoridad, sean productos farmacéuticos de marca registrada o

medicamentos de nombre genérico, podrá exigir las pruebas que sean

necesarias para la comprobación de identidad, de la calidad y de la

eficacia terapéutica y biofarmacéutica del producto.

Ficha Artículo 116

ARTICULO 117.- El Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de

Seguro Social y cualquier otra entidad estatal, con funciones de salud

pública o seguridad social, podrán adquirir medicamentos no registrados,

en cualquier momento o circunstancia.

En caso de urgencia o de necesidad pública, ese Ministerio podrá

autorizar la importación de medicamentos no registrados. Para fines

exclusivos de investigación, podrá autorizarse la importación, producción

y uso de medicamentos no registrados, de conformidad con las

disposiciones reglamentarias correspondientes.

(Así reformado por el artículo 7 de la ley No. 6577 de 6 de mayo de

1981).

Ficha Artículo 117

ARTICULO 118.- Las autoridades aduaneras no podrán autorizar el

desalmacenaje de medicamentos sin la previa autorización del Ministerio.

generales legales y reglamentarias y a las restricciones que el

Ministerio decrete para cada medicamento en particular, entre otros, la

obligatoriedad de la prescripción médica cuando proceda.

Ficha Artículo 119

ARTICULO 120.- Son de venta libre los medicamentos que el Ministerio declare como tales en el correspondiente decreto, oyendo previamente el criterio del Colegio de Farmacéuticos. En el caso de medicamentos para uso veterinario será también consultado el Colegio de Médicos Veterinarios.

(Nota de Sinalevi: Mediante dictamen N° C-131-2011 del 06/06/2011 se interpretó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 95 y 120 de la Ley General de Salud . La interpretación que la Procuraduría ha dado al artículo 120 es discutida por el Colegio de Farmacéuticos. De allí la importancia de establecer cuál es su alcance. En concreto, qué debe entenderse por medicamento de venta libre. Por lo que la interpretación literal de esos artículos 101 y 95 nos llevaría a afirmar que la venta de medicamentos, incluidos los que no requieren receta médica, solo puede realizarse por medio de farmacias y botiquines y ello en el tanto en que se encuentren autorizados y registrados por el Ministerio de Salud. Consecuentemente, que los medicamentos de venta libre no constituirían una excepción a lo dispuesto en el artículo 101 de mérito, afirmación presente en el dictamen C-172-2009 que se solicita reconsiderar).

Ficha Artículo 120

ARTICULO 121.- Toda persona que elabore, manipule, comercie o

distribuya medicamentos, deberá utilizar envases, material de

acondicionamiento y empaques adecuados de acuerdo con las disposiciones

reglamentarias a fin de impedir el deterioro, o la alteración del

medicamento, así como el desarrollo de condiciones riesgosas para el

consumidor.

Ficha Artículo 121

ARTICULO 122.- Se entiende por envase, todo recipiente destinado a

contener sustancias o mezcla de sustancias en cualquier estado y por

empaques o embalaje todos los materiales que se empleen para proteger el

medicamento envasado en su manejo y transporte.

Son materiales de acondicionamiento los que protegen interiormente

al medicamento y los elementos que se puedan acompañar, para facilitar su

aplicación.

Ficha Artículo 122

ARTICULO 123.- Toda persona que mantenga o almacene medicamentos, como actividad principal o incidental, deberá utilizar lugares, procedimientos, envases y embalajes adecuados que impidan el deterioro, la adulteración, la falsificación de los medicamentos así como el desarrollo de condiciones riesgosas para la salud de las personas.

Ficha Artículo 123

ARTICULO 124.- La rotulación o etiquetaje de todo envase o embalaje de medicamentos o productos medicinales sólo podrá ser hecha en establecimientos y por las personas autorizadas y deberá incluir el contenido reglamentario y las menciones especiales que el Ministerio ordene en resguardo de la seguridad y salud de las personas. Tanto la rotulación indicada como la literatura anexa deberán estar escritas en idioma español.

Ficha Artículo 124

PARRAFO IV

De los deberes y restricciones de las personas con relación a estupefacientes y otros

ARTICULO 125.- La producción de materias primas y la elaboración, tráfico, suministro y uso de drogas estupefacientes y de otras capaces de producir por su uso dependencia física o psíquica en las personas, constituye materia de especial interés público y, por consiguiente, las personas, profesionales en ciencias médicas o no profesionales, que intervengan en tales actividades, deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y respetar las restricciones a que quedan sujetas.

Ficha Artículo 125

ARTICULO 126.- Para los efectos legales y reglamentarios, son estupefacientes las drogas incluidas en la Convención Unica sobre

estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas y todas las que queden

sujetas a control internacional en el futuro y los que a juicio del

Ministerio se declaren como tales.

Ficha Artículo 126

Artículo 127- Queda prohibido y sujeto a destrucción, por la autoridad competente, el cultivo de la adormidera *(Papaver somniferum),* de la coca *(Erythroxilon coca),* de la marihuana *(Canabis indica* y *Canabis sativa)* no autorizada de conformidad con la Ley del Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial, y de toda otra planta de efectos similares así declarado por el Ministerio.

Queda prohibida, asimismo, la importación, la exportación, el tráfico y uso de las plantas antes mencionadas, así corno sus semillas, cuando tengan capacidad germinadora y no estén autorizados por ley y autoridad competente.

(Así reformado por el artículo 45 de la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, N° 10113 del 2 de marzo de 2022)

(Nota de Sinalevi: El Dictamen C-079-2018 de 19 de abril de 2018, concluyó que este numeral ha sido tácitamente derogado por los cánones 1° y 2° de la ley N° 7786, del 30 de abril de 1998, cuerpo legal que se ajusta de mejor manera al régimen de autorización excepcional del uso de la cannabis y otras drogas para fines médicos y científicos, a efectos de garantizar el respeto al artículo 7° de nuestra Constitución Política, los principios "pacta sunt servanda" y "observancia de los convenios internacionales", consagrados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y del marco regulatorio establecido en los tratados internacionales que sobre la materia de drogas han sido firmados por Costa Rica.)

Ficha Artículo 127

Artículo 128- Se prohíbe a toda persona la importación de cualquier droga estupefaciente y de los medicamentos, que por su uso puedan producir dependencia física o psíquica en las personas, incluidos en el correspondiente decreto restrictivo que dicte el Poder Ejecutivo.

Tal importación será de atribución exclusiva del Ministerio y la ejercerá directamente libre de todo impuesto, carga y gravamen, limitando el monto de las importaciones a las necesidades médicas y a la investigación científica del país y, en todo caso, de acuerdo con las convenciones internacionales que el gobierno haya suscrito o ratificado.

En relación con el cannabis de uso medicinal, así como el cáñamo de uso alimentario e industrial, no se aplicará este artículo y en su lugar se deberá estar a lo dispuesto en la respectiva ley.

(Así reformado por el artículo 45 de la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, N° 10113 del 2 de marzo de 2022)

Ficha Artículo 128

ARTICULO 129.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,

las personas jurídicas y naturales registradas como importadores y

especialmente autorizadas por el Ministerio, podrán importar medicamentos

de nombre registrado que contengan drogas estupefacientes sujetos a las

restricciones legales y reglamentarias.

Ficha Artículo 129

Artículo 130- Queda prohibida la venta o el suministro al público de drogas estupefacientes o sustancias y productos psicotrópicos capaces de producir dependencia física o psíquica en las personas.

Se exceptúa de la aplicación de esta prohibición el cannabis de uso medicinal, debidamente autorizado conforme al ordenamiento jurídico vigente en la materia.

(Así reformado por el artículo 45 de la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, N° 10113 del 2 de marzo de 2022)

Ficha Artículo 130

ARTICULO 131.- Solamente los médicos, odontólogos y veterinarios, en ejercicio legal de sus profesiones podrán prescribir y administrar con sujeción a las exigencias reglamentarias pertinentes, drogas estupefacientes y sustancias o productos sicotrópicos, anestésicos y similares declarados de prescripción restringida por el Ministerio.

La administración personal de tales drogas sólo podrá ser hecha por los profesionales mencionados o por personal autorizado bajo la responsabilidad del profesional que se prescribe.

Ficha Artículo 131

ARTICULO 132.- Sólo los establecimientos farmacéuticos debidamente regentados podrán obtener estupefacientes y sustancias o productos psicotrópicos declarados de uso restringido por el Ministerio de

Conformidad con las disposiciones reglamentarias pertinentes y deberán llevar un estricto control del movimiento de tales medicamentos.

Ficha Artículo 132

ARTICULO 133.- El depósito y la manipulación de estupefacientes y de sustancias o productos psicotrópicos declarados del uso restringido por

el Ministerio y el despacho de las recetas en que se prescriban, corresponderá personal y exclusivamente a los farmacéuticos.

Ficha Artículo 133

ARTICULO 134.- Quedan prohibidos la elaboración, el tránsito por la República, el tráfico o comercio, la tenencia para comerciar o distribuir y el suministro y administración, a cualquier título, de sustancias o productos estupefacientes y psicotrópicos declarados de uso restringido por el Ministerio, en contravención a los términos de la presente ley y de sus reglamentos, o de las órdenes especiales que el Ministerio dicte para un mejor control de éstos.

Ficha Artículo 134

ARTICULO 135.- Los regentes farmacéuticos quedan especialmente obligados a la exhibición de la documentación correspondiente que la autoridad de salud requiera para el mejor control del comercio, suministro y uso de las sustancias y productos citados en el artículo anterior y responderá personal y solidariamente con el propietario del establecimiento por las infracciones que ahí se cometieren.

Ficha Artículo 135

Artículo 136- Toda persona queda obligada a permitir la entrada inmediata de los funcionarios del Ministerio y de las autoridades sanitarias, en el ámbito de su competencia y en los lugares autorizados, debidamente identificados, a su establecimiento agroindustrial, laboratorio, invernadero, locales industriales, comerciales o de depósito y a los inmuebles de su cuidado, con el fin de tomar las muestras, realizar mediciones de rangos autorizados, calidad, bioseguridad, inocuidad y para controlar las condiciones del cultivo, la producción, el tráfico, la tenencia, el almacenamiento o el suministro de medicamentos y especialmente de semillas, raíces, plantas, flores y estupefacientes y sustanciéis o productos psicotrópicos, declarados de uso restringido o regulado, según corresponda.
(Así reformado por el artículo 45 de la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, N° 10113 del 2 de marzo de 2022)

Ficha Artículo 136

ARTICULO 137.- Serán objeto de decomiso:

a) Los estupefacientes, las sustancias y productos psicotrópicos declarados de uso restringido por el Ministerio, cuando se elaboren, comercien, se posean o se suministren en forma ilegal o antirreglamentaria.

b) Los medicamentos deteriorados, adulterados y falsificados.

c) Los medicamentos que se elaboren, comercien, almacenen, distribuyan o suministren en forma ilegal o antirreglamentaria.

d) Los cultivos y plantas a que se refiere el artículo 127 y las semillas cuando posean capacidad germinadora lo que, además, serán objeto de destrucción por la autoridad competente.

Ficha Artículo 137

PARRAFO V

De los deberes y restricciones relativas a productos de higiene, cosméticos no médicos y otros

ARTICULO 138.- Toda persona natural o jurídica necesita permiso previo del Ministerio para la importación y elaboración de sustancias o productos para la higiene y aseo personal, de perfumería y cosméticos que no contengan medicamentos y que se destinen sólo a la modificación y embellecimiento de la apariencia personal, debiendo sujetarse a las disposiciones reglamentarias pertinentes para este tipo de operaciones y en caso de los cosméticos, también a lo estipulado en el artículo 97 de esta ley.

Tales personas responderán, en todo caso de que las sustancias o productos, sus condiciones de elaboración, envases y suministro y la forma de administración indicada no constituyan un riesgo para la salud de las personas.

Ficha Artículo 138

ARTICULO 139.- Que prohibida la elaboración, comercio, distribución y suministro al público de productos para el aseo o higiene personal, perfumes y cosméticos que contengan elementos radioactivos artificiales, sustancias venenosas, peligrosas, de uso prohibido o en proporción superior a los límites permitidos por el Ministerio.

Queda prohibido asimismo, la venta y distribución al público de las

productos a que se alude en el párrafo anterior en envases inadecuados o

peligrosos o que no contengan información suficiente sobre la

administración y uso del producto y los riesgos que envuelve.

Ficha Artículo 139

PARRAFO VI

De las restricciones a la promoción y propaganda de medicamentos y similares

Artículo 140- Queda prohibida la venta y el comercio de las muestras médicas o gratuitas y su tenencia en farmacias, botiquines, o establecimientos de comercio al por menor.

En todo caso, la entrega de muestras, como propaganda o promoción de medicamentos, solo podrá ser hecha a los profesionales en ciencias de la salud, por visitadores médicos debidamente acreditados, quienes deberán ser miembros incorporados al Colegio de Médicos y Cirujanos o al de Farmacéuticos; asimismo, en cuanto a los medicamentos para uso veterinario, deberá ser efectuada por miembros incorporados al Colegio de Médicos Veterinarios o al de Farmacéuticos; y en cuanto a los medicamentos de uso odontológico, también podrá ser efectuada por miembros incorporados al Colegio de Cirujanos Dentistas. La información sobre su suministro deberá contener por lo menos la lista completa de ingredientes activos, su forma de administración adecuada y sus contraindicaciones.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10653 del 10 de marzo de 2025)

Ficha Artículo 140

ARTICULO 141.- Queda prohibida la promoción o propaganda de

medicamentos y cosméticos dirigida al público, cuando induzca a error;

cuando sea hecha en contravención a las disposiciones reglamentarias, a

las autorizaciones obtenidas si se trata de medicamentos o a las

restricciones que el Poder Ejecutivo imponga, teniendo en vista la

naturaleza del medicamento y el tipo de enfermedad, desorden físico y

síntomas para los cuales se usa.

Ficha Artículo 141

PARRAFO VII

De las restricciones a que quedan sujetas las actividades

a equipos y aparatos médicos y similares

ARTICULO 142.- Las personas que importen, manufacturen, vendan o reparen instrumentos, aparatos, equipos o materiales que se utilicen en el tratamiento de los enfermos, en la corrección de defectos físicos, en la modificación de funciones orgánicas y en odontología, deberán cumplir las disposiciones reglamentarias pertinentes y sujetarse a las restricciones correspondientes que el Ministerio dicte en resguardo de la salud de las personas.

Ficha Artículo 142

ARTICULO 143.- Queda prohibida la importación, comercio y suministro

de aparatos, equipos, instrumentos, o materiales médicos u odontológicos

que por su mala calidad, mal estado de conservación o defectos de

funcionamiento, no cumplan con las especificaciones reglamentarias

exigidas, teniendo en consideración el fin para que se usan, o si

involucran un riesgo para la salud de las personas.

Ficha Artículo 143

ARTICULO 144.- Toda persona natural o jurídica que se ocupe de la

importación, manufactura, reparación o venta de instrumentos ópticos,

anteojos y lentes de contacto deberán solicitar permiso previo al

Ministerio para actuar e instalar los establecimientos en que se realicen

tales actividades.

Los interesados deberán indicar en su solicitud la persona

capacitada que tendrá bajo su responsabilidad la operación técnica del

establecimiento.

Ficha Artículo 144

ARTICULO 145.- En todo caso, la utilización, manipulación,

aplicación y administración, según proceda, de materiales, aparatos,

equipos o instrumentos que, por su naturaleza, puedan significar riesgo

para la salud de las personas que los manejan o utilizan, o para el

paciente, o que sean declarados riesgosos por el Ministerio,

el riesgo para las personas.

Ficha Artículo 145

ARTICULO 146.- La importación y traspaso, a cualquier título, de material natural o artificialmente radioactivo y de aparatos y equipos diseñados para la emisión de rayos X, para la diagnosis o terapia médica, odontológica y veterinaria o para la investigación médica científica, deberá ser autorizada y registrada en el Ministerio, oyendo a la Comisión de Energía Atómica cuando se estime necesario.

Ficha Artículo 146

CAPITULO III

De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas que por acciones o actividades puedan afectar la salud de terceros

SECCION I

De los deberes y restricciones de las personas relativos al control nacional e internacional de las enfermedades trasmisibles.

ARTICULO 147.- Toda persona deberá cumplir con las disposiciones legales o reglamentarias y las prácticas destinadas a prevenir la aparición y propagación de enfermedades transmisibles.

Queda especialmente obligada a cumplir:

a) Las disposiciones que el Ministerio dicte sobre notificación de enfermedades declaradas de denuncia obligatoria.

b) Las medidas preventivas que la autoridad de salud ordene cuando se presente una enfermedad en forma esporádica, endémica o epidémica.

c) Las medidas preventivas que la autoridad sanitaria ordene a fin de ubicar y controlar focos infecciosos, vehículos de transmisión, huéspedes y vectores de enfermedades contagiosas o para proceder a la destrucción de tales focos y vectores, según proceda.

Ficha Artículo 147

ARTICULO 148.- Toda persona deberá, asimismo, ser diligente en el cumplimiento de las prácticas de higiene personal destinadas a prevenir la aparición y propagación de enfermedades transmisibles; en prevenir la contaminación de bienes muebles e inmuebles y la formación de focos de infección.

Ficha Artículo 148

ARTICULO 149.- Toda persona deberá someterse a los exámenes de salud

que el Ministerio ordene por estimarlos técnicamente necesarios.

Ficha Artículo 149

ARTICULO 150.- Son obligatorias la vacunación y revacunación contra las enfermedades transmisibles que el Ministerio determine.
Los casos de excepción, por razón médica, serán autorizados sólo por la autoridad de salud correspondiente.
(Nota de Sinalevi: Sobre este tema, véase el numeral 3 de la Ley Nacional de Vacunación, N° 8111 del 18 de julio de 2001, el cual indica que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología es la entidad autorizada para emitir criterios sobre la conveniencia de la obligatoriedad de las vacunas)

Ficha Artículo 150

ARTICULO 151.- Los padres, tutores, curadores, depositarios y

encargados, son responsables por la vacunación obligatoria oportuna de

los menores e incapaces a su cargo.

Toda persona podrá solicitar de los servicios de salud la

administración de vacunas discrecionales, en la forma que determine el

reglamento.

Ficha Artículo 151

ARTICULO 152.- Toda persona está obligada a mostrar los certificados

de vacunación y de salud de conformidad con los reglamentos respectivos

y, en todo caso, cuando la autoridad sanitaria así lo requiera.

Ninguna autoridad podrá retener los certificados válidos de

vacunación de una persona.

Ficha Artículo 152

ARTICULO 153.- Será requisito para la matrícula anual de los

escolares la presentación de certificados de vacunación y revacunación

obligatorias y cualesquiera otros que la autoridad sanitaria disponga.

Los directores de los centros de enseñanza, públicos y privados,

serán responsables del estricto cumplimiento de esta disposición.

Ficha Artículo 153

ARTICULO 154.- Los certificados de vacunación, para ser válidos,

deberán ser otorgados por funcionarios de servicios de salud, públicos o

privados o por médicos en ejercicio en las fórmulas oficiales.

Queda prohibido a toda persona el uso indebido de tales fórmulas

oficiales.

Ficha Artículo 154

ARTICULO 155.- Queda prohibido a las personas afectadas por

enfermedades transmisibles incluidas en la lista oficial, asistir a

establecimientos educacionales, de trabajo y de recreo o a lugares de

reunión públicos o privados durante el período de transmisibilidad, a

criterio de las autoridades de salud.

Los padres, tutores, curadores y depositarios son responsables de

esta obligación en cuanto a los menores o incapaces a su cargo.

Los directores de establecimientos educacionales y los dueños o

administradores o encargados de locales o centros de trabajo y recreo,

velarán por el cumplimiento de esta disposición y exigirán la

presentación del certificado médico que autorice el retorno del individuo

Ficha Artículo 155

ARTICULO 156.- Los dueños, administradores y encargados de establecimientos de atención al público tales como hoteles, piscinas, baños, hospederías y otros similares están obligados a impedir la asistencia de personas afectadas por enfermedades transmisibles y parasitarias en la oportunidad que la autoridad sanitaria indique y ciñéndose a sus instrucciones.

Ficha Artículo 156

ARTICULO 157.- Todo propietario o encargado de hoteles, hospederías, internados de colegios y similares, donde se alojen varias personas deberá dar parte a la autoridad de salud correspondiente de la localidad, de todo caso de enfermedad transmisible o sospechosa de serlo, que haya en sus establecimientos, sin atención médica.

Ficha Artículo 157

ARTICULO 158.- El Ministerio decretará cuáles son las enfermedades de denuncia obligatoria y quedan especialmente obligados a denunciar dentro de las veinticuatro horas siguientes al diagnóstico cierto o probable de la enfermedad.

a) Los profesionales que asistan al enfermo y los que por razón de sus funciones conozcan el caso.

b) El Director o persona responsable del laboratorio que haya establecido el diagnóstico.

c) Los funcionarios de los servicios de salud.

sanitaria le imponga expresamente tal obligación.

Ficha Artículo 158

ARTICULO 159.- Los médicos tratantes podrán solicitar la

colaboración de los servicios de salud para el oportuno y rápido

diagnóstico de las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria.

Ficha Artículo 159

Artículo 160- Ante una situación de sospecha o confirmación de un caso de enfermedad transmisible de denuncia obligatoria, el médico tratante deberá ordenar las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad, de acuerdo con las normas fijadas por las autoridades sanitarias.

La persona cuyo caso sea sospechoso o confirmado de un caso de enfermedad transmisible de denuncia obligatoria deberá señalar al médico tratante una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. La notificación que se realice a dicho medio tendrá el efecto de notificación personal.

Asimismo, dicha persona deberá informar a la autoridad de salud sobre las personas con las que haya estado en contacto directo o indirecto y colaborará brindando la información de contacto, como teléfonos y correos electrónicos, que permita informarles sobre el estado y la posibilidad del contagio. Lo anterior no exonera el deber que tiene el Ministerio de Salud de verificar la veracidad de la información de contacto y actualizarla, en caso de ser necesario.

La información recabada por el médico tratante deberá ser comunicada al Ministerio de Salud en el plazo de veinticuatro horas, según el procedimiento que se disponga de manera reglamentaria. Ambas instancias deberán manejar dicha información bajo el deber de confidencialidad.

Una vez constatada la información de contacto brindada por la persona sobre terceras personas con quienes haya entrado en contacto, y tras obtener el consentimiento informado de dichas terceras personas, el Ministerio de Salud podrá utilizarlos como medio de notificación.

Los correos electrónicos señalados se utilizarán por el Ministerio de Salud como medio de notificación a las personas en contacto de la persona sospechosa o confirmada de un caso de enfermedad transmisible, que tendrá efecto de notificación personal.

En casos excepcionales, debidamente justificados y acreditados de personas que no cuenten con una dirección de correo electrónico, la notificación deberá realizarse de manera personal.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9845 del 30 de abril del 2020)

Ficha Artículo 160

ARTICULO 161.- Las personas afectadas por enfermedades transmisibles

de denuncia obligatoria, deberán someterse a las medidas de aislamiento

cuando y en la forma que la autoridad lo disponga.

Se entiende por aislamiento, la separación del o los pacientes,

durante el período de transmisibilidad, en lugares y bajo condiciones que

eviten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso a

personas o animales que sean susceptibles o que puedan transmitir la

enfermedad a otros.

En los casos que la autoridad de salud ordene, la internación del

paciente en establecimientos de atención médica, públicos o privados,

éstos no podrán negarse a prestar tal servicio.

Ficha Artículo 161

ARTICULO 162.- Las personas afectadas por enfermedades transmisibles

están obligadas a someterse al tratamiento correspondiente, pudiendo

utilizar para tal efecto los servicios públicos de salud en la forma que

el reglamento lo determine.

Los pacientes de lepra, tuberculosis y enfermedades venéreas, quedan

especialmente obligados a someterse al tratamiento, gratuito de su

enfermedad o continuarlo si lo hubieren suspendido, salvo que acrediten

debidamente, ante la autoridad sanitaria correspondiente, que están

siendo tratados en instituciones privadas o por un médico particular.

Ficha Artículo 162

ARTICULO 163.- Las personas que hayan estado en contacto directo o

indirecto con personas que padezcan de enfermedad transmisible de

denuncia obligatoria, serán considerados para los efectos de ésta ley y

sus reglamentos como contactos y deberán someterse a las medidas de

observación y control que la autoridad sanitaria indique.

Ficha Artículo 163

ARTICULO 164.- Toda persona queda obligada a la ejecución de las obras o prácticas necesarias para precaver o combatir la infestación o contaminación y la formación de focos de infección en los inmuebles o muebles de su propiedad o a su cuidado.

Ficha Artículo 164

ARTICULO 165.- Las sustancias u objetos considerados peligrosos por favorecer la propagación de enfermedades, deberán ser esterilizados o destruidos por sus dueños o encargados, siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria y sus desechos sólo podrán ser aprovechados cuando ésta lo autorice.

Ficha Artículo 165

ARTICULO 166.- Los propietarios y representantes, administradores y encargados de empresas de transportes deberán mantener los vehículos y las estaciones terminales en buenas condiciones de aseo y procederán a su conveniente desinfección, desinsectización, desratización y a la destrucción de otros animales nocivos y al cumplimiento de las medidas especiales que la autoridad de salud competente ordene a fin de evitar la aparición y la difusión de enfermedades y la diseminación de vectores, dentro y fuera del país

de todo establecimiento de atención médica, casas de reposo y similares

deberá cumplir estrictamente las medidas destinadas a precaver la

propagación de enfermedades transmisibles dentro del establecimiento y

hacia la comunidad y estará especialmente obligado a disponer de los

equipos y suministros para evitar la propagación de infecciones.

Ficha Artículo 167

ARTICULO 168.- Queda prohibido la internación, cultivo o manutención

de microorganismos, cultivos bacterianos, virus y hongos patógenos, sin

permiso especial del Ministerio.

Ficha Artículo 168

ARTICULO 169.- En caso de peligro de epidemia, o de epidemia

declarados por el Poder Ejecutivo, toda persona queda obligada a

colaborar activamente con las autoridades de salud y, en especial, los

funcionarios de la administración pública y los profesionales en ciencias

de la salud y oficios de colaboración.

Ficha Artículo 169

ARTICULO 170.- Toda persona deberá permitir la entrada de los

funcionarios de salud, debidamente identificados, a su domicilio o a los

inmuebles de su propiedad o a su cuidado, para que realicen

desinsectizaciones y los controles y prácticas que sean necesarias para

evitar la aparición, o difusión de enfermedades posibles de

Ficha Artículo 170

ARTICULO 171.- Toda persona física o jurídica, deberá evitar

omisiones perjudiciales y pondrá el máximo de su diligencia en el

cumplimiento de las disposiciones obligatorias y de las prácticas,

medidas y obras que la autoridad de salud ordene para evitar la difusión

internacional de enfermedades transmisibles, de acuerdo con los preceptos

del Código Sanitario Panamericano, el Reglamento de Salud Internacional y

los convenios y tratados que le Gobierno suscriba o ratifique.

Ficha Artículo 171

ARTICULO 172.- Los extranjeros que soliciten su permanencia en el

país, deberán acompañar a su solicitud los certificados válidos de

vacunación o los de salud que el Ministerio requiera, quedando sujetas a

las exigencias y restricciones que los reglamentos de migración

contemplen, a fin de proteger la salud de la población.

Ficha Artículo 172

ARTICULO 173.- Toda persona al ingresar al territorio nacional, en

forma transitoria o permanente deberá acreditar, mediante certificado

válido, que ha sido sometida a las vacunaciones obligatorias.

Si no pudiere acreditarlo, será vacunada en el puerto de entrada y

si rehusare será sometida a aislamiento o vigilancia, según proceda y en

forma que determine la autoridad sanitaria.

Ficha Artículo 173

ARTICULO 174.- El capitán de toda nave o aeronave queda obligado a

su arribo, a presentar la documentación sanitaria correspondiente y a

informar sobre todo caso de enfermedad de su conocimiento, así como de

las condiciones de sanidad de abordo durante el viaje.

Ficha Artículo 174

ARTICULO 175.- Todo vehículo de transporte, podrá ser objeto a la

llegada de un viaje internacional de la inspección médica que, de acuerdo

con el reglamento practique la autoridad de salud y, por lo tanto, la

persona responsable del vehículo y los pasajeros deberán someterse y

cooperar con la autoridad de salud para realizar tal práctica.

Ficha Artículo 175

ARTICULO 176.- El capitán de la nave, aeronave y los propietarios,

administradores y encargados de los vehículos de transporte, según

corresponda, cumplirán las medidas especiales que la autoridad de salud

ordene tomar, practicar o efectuar, considerados, el estado sanitario del

lugar de procedencia, las circunstancias producidas durante el viaje y el

estado de la nave o vehículo de transporte de la carga y del equipaje.

Ficha Artículo 176

ARTICULO 177.- Las personas infectadas o portadoras de parásitos que

lleguen en viaje internacional, serán atendidas en el lugar y forma

en la forma y por el tiempo que la autoridad de salud determine.

Ficha Artículo 177

ARTICULO 178.- Todo aeropuerto, puerto marítimo o fluvial y puestos fronterizos terrestres abiertos al tráfico internacional, deberán contar con recursos médicos y sanitarios para prevenir la difusión de enfermedades. Deberán asimismo, reunir condiciones de saneamiento básico y quedarán sujetos al control sanitario del Ministerio.

Ficha Artículo 178

ARTICULO 179.- Los propietarios, administradores o encargados de la empresa que transporte a un viajero, fuera del país, deberán exigir que acredite, previamente mediante certificado válido, el haber recibido las vacunas obligatorias o que, por razones médicas, ha estado exento de hacerlo.

Ficha Artículo 179

ARTICULO 180.- Las personas que deseen salir del país y vivan en áreas infectadas por enfermedades transmisibles sujetas al reglamento internacional, o que padezcan de éstas, podrán ser sometidas a las medidas de prevención que procedan, incluida la inhibición de viajar por el tiempo que la autoridad sanitaria determine.

Ficha Artículo 180

ARTICULO 181.- Las personas naturales y los responsables, administradores y encargados de empresas que se ocupen de

transitoria o permanente en el transporte internacional de personas,

animales o cosas, están obligados a mantener los vehículos de transporte

que usen, en estado sanitario, debiendo proceder a su desinfección,

desinsectización, desratización y destrucción de otros animales nocivos

en los términos y forma que determine el reglamento.

Las prácticas citadas en el párrafo anterior deberán ser efectuadas

con elementos y procedimientos aprobados por la autoridad sanitaria.

Ficha Artículo 181

ARTICULO 182.- Queda prohibido a toda persona transportar carga,

equipaje o cualquier bien mueble que pueda constituir vehículo de

difusión de enfermedades transmisibles sin cumplir las órdenes o

instrucciones que la autoridad de salud haya impartido para prevenir tal

difusión.

Ficha Artículo 182

ARTICULO 183.- El transporte internacional de cadáveres, deberá

hacerse con autorización de la autoridad de salud y sujeto a las

condiciones, requisitos y restricciones que determine el reglamento.

El traslado de personas que hubieren muerto de enfermedades

transmisibles o que hubieren sido afectadas por radiaciones ionizantes

deberá ser autorizado por la autoridad de salud competente con sujeción a

las exigencias reglamentarias.

Ficha Artículo 183

ARTICULO 184.- Todo propietario o poseedor de animales, a cualquier título, deberá ser diligente en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y en tomar las medidas necesarias o especiales para evitar la trasmisión de zoonosis a las personas. Estarán, asimismo, obligados a vacunar a los animales, de su pertenencia o cuidado, contra las enfermedades que las autoridades competentes especifiquen.

Ficha Artículo 184

ARTICULO 185.- Quedan obligados a denunciar las zoonosis que el Ministerio declare como de denuncia obligatoria:

a) El veterinario que conoció el caso.

b) El laboratorio que haya establecido el diagnóstico.

c) Cualquiera persona que haya sido atacada por el animal enfermo o sospechosos de estarlo, o que sea afectada por la enfermedad y su médico tratante.

Ficha Artículo 185

ARTICULO 186.- El dueño o poseedor de animales enfermos, o sospechosos de estarlo, deberá someterlos a observación, aislamiento y cuidado en la forma que la autoridad de salud determine. Igual medida se aplicará a los animales de sangre caliente que han mordido o rasguñado a una persona.

La autoridad sanitaria podrá ordenar el decomiso o sacrificio de los animales, según proceda cuando a su juicio fuese necesario.

Ficha Artículo 186

ARTICULO 187.- Toda persona mordida o rasguñada o que pudiera haber sido infectada por animal enfermo, o sospechoso de tener rabia, deberá someterse a tratamiento y aislamiento en la forma que la autoridad de salud determine, pudiendo ésta decretar su internación si lo estimara necesario.

Ficha Artículo 187

ARTICULO 188.- Los propietarios, administradores o encargados de establecimientos o lugares en que hayan permanecido animales enfermos o sospechosos de padecer de enfermedades transmisibles al hombre, de denuncia obligatoria, estarán obligados a proceder a su desinfección o desinfestación, según proceda, debiendo observar, además, las prácticas que la autoridad de salud ordene.

Ficha Artículo 188

ARTICULO 189.- Toda persona queda obligada a permitir la entrada a su domicilio o a los lugares cerrados de su propiedad o cuidado, a los funcionarios competentes debidamente identificados para los efectos del examen, tratamiento, captura o decomiso de animales enfermos o sospechosos de estarlo.

Los propietarios o encargados de animales quedan en la obligación de sacrificarlos siguiendo las instrucciones de la autoridad de salud o de entregarlos, para su sacrificio, a los funcionarios competentes, cuando así lo ordene el Ministerio.

Ficha Artículo 189

ARTICULO 190.- El transporte de animales enfermos y la disposición de cadáveres de animales que hubieren padecido de zoonosis, serán hechos en forma sanitaria y ciñéndose a las instrucciones de las autoridades competentes.

Procuraduría General de la República

Ficha Artículo 190

ARTICULO 191.- Queda prohibido conservar, distribuir o entregar, a

cualquier título, la carne o sub-productos de animales muertos o

sacrificados por haber padecido de zoonosis.

Queda prohibido, asimismo, la industrialización de cadáveres de

animales que hubieren padecido de zoonosis salvo que la autoridad de

salud lo autorice expresamente, por estimar que técnicamente no

constituye peligro para la salud humana.

Ficha Artículo 191

ARTICULO 192.- Las personas que internen animales al país deberán

cumplir con todas las exigencias reglamentarias pertinentes y en especial

las que se refieren a los certificados que las autoridades de salud

exijan. En todo caso la internación de animales procedentes de países

donde existen estados enzooticos o epizooticos que los Ministerios de

Agricultura y Ganadería y de Salubridad Pública señalan sólo podrá

hacerse con autorización escrita de dichos Ministerios otorgada de

acuerdo a las disposiciones reglamentarias.

Ficha Artículo 192

ARTICULO 193.- Queda prohibida la entrada al país de animales

afectados por enfermedades directa o indirectamente transmisibles al

hombre, o sospechosos de estarlo, o si son portadores aparentes de

parásitos cuya diseminación pueda constituir peligro para la salud

Ficha Artículo 193

ARTICULO 194.- Las personas naturales o jurídicas que se ocupen del transporte internacional de animales serán responsables del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias pertinentes y si éstas no fueren cumplidas, estarán obligados a reembarcarlos de vueltas al lugar de partida por su cuenta o a sufragar los gastos de cuarentena o de otras medidas que la autoridad de salud ordene tomar, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por las infracciones correspondientes.
En todo caso los animales enfermos podrán ser objeto de decomiso y sacrifico por la autoridad de salud si fuere técnicamente necesario para proteger la salud de las personas.

Ficha Artículo 194

ARTICULO 195.- La tenencia de animales sólo será permitida cuando no amenace la salud o la seguridad de las personas y cuando el lugar en que se mantienen reúna las condiciones de saneamiento que exija el reglamento, a fin de que no constituya foco de infección, criadero de vectores de enfermedades transmisibles o causa de molestias o de insalubridad ambiental.

Ficha Artículo 195

SECCION III
De los alimentos, de los deberes de las personas que operan en materia de alimentos y de las restricciones a que quedan sujetas tales actividades.

ARTICULO 196.- La nutrición adecuada y la ingestión de alimentos de buena calidad y en condiciones sanitarias, son esenciales para la salud y por lo tanto, las personas naturales y jurídicas que se ocupen en actividades relacionadas con alimentos, destinados al consumo de la población, deberán poner el máximo de su diligencia y evitar omisiones en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y de las órdenes especiales que la autoridad de salud pueda dictar, dentro de sus facultades, en resguardo de la salud.

Ficha Artículo 196

ARTICULO 197.- Se entiende por alimento y por producto alimenticio,

para los efectos legales y reglamentarios, toda sustancia o producto

natural o elaborado, que al ser ingerido por el hombre proporcione al

organismo los elementos necesarios para su mantenimiento, desarrollo y

actividad y todo aquel, que sin tener tales propiedades, se consuma por

hábito o agrado.

Se consideran alimentos, para los mismos efectos, los aditivos

alimentarios tendiéndose por tal, toda sustancia o producto natural o

elaborado, que, poseyendo o no cualidades nutritivas, se adicione a los

alimentos para coadyuvar, modificar o conservar su propiedades.

Ficha Artículo 197

ARTICULO 198.- Se entenderá por alimento enriquecido todo aquel al

cual se le han adicionado sustancias en las cantidades recomendadas por

los reglamentos a las normas nutricionales con el objeto de reforzar su

valor nutritivo.

Ficha Artículo 198

ARTICULO 199.- Para los efectos legales y reglamentarios se estimará

que un alimento es legalmente susceptible de ser destinado y entregado al

consumo de la población cuando corresponda a la designación, a la

virtud de convenciones internacionales.

La carne, de todas las especies, que se destine al consumo de la

población y sus subproductos deberán, además, provenir únicamente de

animales sacrificados de conformidad con las normas reglamentarias y en

establecimientos autorizados por los Ministerios de Agricultura y

Ganadería y de Salubridad Pública.

Ficha Artículo 199

ARTICULO 200.- Queda estrictamente prohibido importar, elaborar,

usar, poseer para vender, comerciar, traspasar a título gratuito,

manipular, distribuir y almacenar alimentos alterados o deteriorados,

contaminados, adulterados o falsificados.

Ficha Artículo 200

ARTICULO 201.- Se entiende por alimento alterado o deteriorado, para

los efectos de esta ley y sus reglamentos, aquel que por cualquier causa

natural ha sufrido perjuicio o cambio en su características básicas,

químicas o biológicas.

Ficha Artículo 201

ARTICULO 202.- Se considera alimento contaminado, para los efectos

legales y reglamentarios, aquel que contenga microorganismos patógenos,

toxinas o impurezas de origen orgánico o mineral repulsivas,

inconvenientes o nocivas para la salud.

Se presumirá contaminado el alimento que sea producto de una

elaboración, envase o manipulación realizados en condiciones sanitarias

reglamentarias.

Ficha Artículo 202

ARTICULO 203.- Se considera adulterado, para los efectos legales y

reglamentarios, todo alimento:

a) Que contenga una o varias sustancias extrañas a su composición

reconocida y autorizada.

b) Al que se le haya extraído parcial o totalmente cualesquiera de

sus componentes haciéndoles perder o disminuir su valor

nutritivo.

c) Al que se le haya adicionado, coloreado o encubierto en forma de

ocultar sus impurezas o disimular su inferior calidad.

d) Al que se le haya agregado un aditivo alimentario no autorizado

por el Ministerio.

Ficha Artículo 203

ARTICULO 204.- Se estimará falsificado, para los efectos legales y

reglamentarios, todo alimento:

a) Que se designe o expenda bajo nombre o calificativo que no le

corresponda.

b) Cuyo envase o rotulación contenga cualquier diseño o indicación

ambigua o falsa que induzca a error al público, respecto de su

calidad, ingredientes o procedencia.

c) Que se comercie o distribuya sin haber sido registrado

debidamente, cuando esto corresponda reglamentariamente, o cuando

habiendo sido registrado, ha sufrido modificaciones no

Ficha Artículo 204

ARTICULO 205.- Queda permitida la elaboración y comercio de alimentos artificiales, entendiéndose por tal aquellos que imitan un alimento natural, siempre que los fabricantes, vendedores y expendedores cumplan estrictamente las exigencias reglamentarias pertinentes y expresen en la correspondiente rotulación del envase o envoltura en forma clara y precisa su condición de artificial o imitación, a fin de no inducir a error o engaño al consumidor.

Ficha Artículo 205

ARTICULO 206.- Toda persona física o jurídica que se ocupe de la importación, elaboración o comercio de alimentos de nombre determinado y bajo marca de fábrica deberá solicitar, previamente, el permiso del Ministerio y la inclusión del producto alimenticio en el correspondiente registro sujetándose a las disposiciones reglamentarias pertinentes, en especial, a aquellas que digan relación con el análisis previo del producto, el pago del arancel correspondiente, el tipo de envase que se utilizará y el contenido obligatorio de la rotulación que lo acompaña.

Ficha Artículo 206

ARTICULO 207.- El Registro de los productos alimenticios citados en el artículo anterior, sólo podrá ser practicado cuando los análisis previos, que realice el laboratorio oficial, tenga resultado favorable y se haya acreditado debidamente por el interesado que el producto proviene de establecimientos autorizados y en operación aprobada por el

de que el producto tiene venta, uso y consumo permitidos en el país de

origen, si fuere importado.

Ficha Artículo 207

ARTICULO 208.- La rotulación de todo producto envasado deberá

contener, por lo menos, el nombre o tipo de alimento, la lista de

ingredientes, su origen y las particularidades que importen a la salud

del consumidor tales como el enriquecimiento, el haber sido tratado con

radiación ionizante u otras que la autoridad de salud exija.

Ficha Artículo 208

ARTICULO 209.- El registro de alimentos tendrá validez por cinco

años, salvo que los titulares hayan cometido infracciones que ameriten la

cancelación anticipada de la inscripción o que el alimento registrado

constituya peligro para la salud del público.

Ficha Artículo 209

ARTICULO 210.- Toda persona natural o jurídica que importe

alimentos, o materias primas para su elaboración, deberá obtener el

correspondiente permiso del Ministerio y registrar tales bienes, cuando

fuere procedente, reglamentariamente.

Ficha Artículo 210

ARTICULO 211.- Se prohibe la importación de todo alimento cuyo

consumo no esté autorizado en el país de origen.

desalmacenaje de productos alimenticios de uso humano sin autorización

previa del Ministerio.

Ficha Artículo 211

ARTICULO 212.- Los alimentos deben ser producidos, manipulados,

transportados, conservados, almacenados, expendidos y suministrados al

público por las personas que se ocupen de ello, en condiciones higiénicas

y sanitarias y con sujeción estricta a los requisitos y exigencias

legales y reglamentarias, generales y específicas, pertinentes a cada

tipo de acciones u operaciones.

Ficha Artículo 212

ARTICULO 213.- Toda persona, natural o jurídica, que se ocupe en

producir alimentos, deberá hacerlo en condiciones ambientales sanitarias

y empleando técnicas de defensa o conservación aprobadas por la autoridad

de salud, a fin de evitar, principalmente, la contaminación de tales

productos y su peligrosidad debida a la presencia de residuos tóxicos

proveniente de su tratamiento con plaguicidas u otros sistemas de defensa

o conservación.

Ficha Artículo 213

ARTICULO 214.- La recolección y almacenamiento de los productos

aludidos en el artículo anterior, deberá ser hecha mediante técnicas y

equipos sanitarios y adoptando las precauciones necesarias que el

Ministerio disponga para evitar la contaminación de los productos o

materias primas, según sea la naturaleza de éstos y el sistema de

Ficha Artículo 214

ARTICULO 215.- Se entiende por establecimiento de alimentos de cualquier clase para los efectos de esta ley y de su reglamentos, todo lugar o local permanente, o de temporada, destinados a la elaboración, manipulación, tenencia, comercio y suministro de alimentos.

Ficha Artículo 215

ARTICULO 216.- Toda persona natural o jurídica que desee instalar un establecimiento de alimentos deberá obtener el correspondiente permiso del Ministerio, debiendo acreditar que cuenta con condiciones de ubicación, de instalación y de operación sanitariamente adecuadas. Cuando se tratare de fábricas de productos alimenticios, de establecimientos industriales de alimentos, tales como plantas elaboradoras, mataderos, frigoríficos, o mercados públicos o privados y similares, los interesados deberán acompañar a su solicitud el plano de la planta física del local, de sus instalaciones de operación y la especificación de los equipos y procedimientos que se emplearán en la ejecución de las faenas correspondientes; todos previamente aprobados por el o los profesionales competentes incorporados al Colegio respectivo según lo establezca el Reglamento.

Ficha Artículo 216

ARTICULO 217.- Los dueños o encargados de establecimientos de

Ficha Artículo 217

Artículo 218- Queda prohibido a las autoridades competentes otorgar patentes comerciales o industriales o cualquier clase de permiso a establecimientos de alimentos que no hayan obtenido previamente la correspondiente autorización sanitaria de instalación extendida por el Ministerio.

Queda prohibido el establecimiento de puestos fijos o transitorios de elaboración o venta de alimentos en calles, parques o aceras, u otros lugares públicos, con excepción de las ventas en ferias debidamente autorizadas, de conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Se autoriza la venta de alimentos en calles, parques o aceras, u otros lugares públicos, a aquellos establecimientos comerciales que, además de la patente y/o licencia municipal, cuenten con la autorización municipal para el desarrollo de la actividad comercial en estos espacios, de conformidad con la Ley de Comercio al Aire Libre.

(Así reformado por el artículo 12 de la ley de comercio al aire libre, N° 10126 del 25 de enero del 2022)

Ficha Artículo 218

Artículo 218 bis.- Las municipalidades podrán regular, en sus respectivas jurisdicciones, los supuestos en los que se podrán otorgar permisos temporales para la para las actividades comerciales que se desarrollen bajo la Ley Especial de Comercio sobre Ruedas, la venta de frutas y para la preparación y venta de alimentos y bebidas en los sitios que previamente ellas definan, siempre y cuando se cuente con los servicios públicos necesarios para garantizar la protección de la salud pública. Para este fin, el Ministerio de Salud emitirá, en lo que es de su competencia, un reglamento especial.

Los permisos regulados en este artículo serán temporales y gratuitos; se expedirán en precario por un plazo máximo de un año, el cual podrá prorrogarse a solicitud del permisionario por periodos iguales, mediante acto administrativo debidamente fundamentado.

El otorgamiento de estos permisos se hará a partir de un estudio social llevado a cabo por un trabajador social.

Los permisionarios no podrán ceder o arrendar los permisos ni podrán actuar como simples intermediarios. Los productos de venta deberán ser artesanales, por lo que no se permitirán productos comerciales o industrializados. Se exceptúa de esta prohibición a la actividad comercial que se desarrolle al amparo de la Ley Especial para el Comercio sobre Ruedas.

Todo permiso temporal podrá ser revisado y revocado, si se determina que el uso para el que fue concedido ha variado o su explotación es ilícita o contraria al reglamento municipal.

La emisión de los permisos deberá estar fundamentada y justificada en el programa de gobierno municipal.

Los reglamentos municipales que se dicten con fundamento en este artículo deberán preservar la estética urbana y la libertad de tránsito, así como los factores sociales y turísticos que favorezcan a la comunidad.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 9532 del 26 de abril del 2018)

(Así reformado por el artículo 12 de la Ley especial para el comercio sobre ruedas, N° 10254 del 6 de mayo de 2022)

Ficha Artículo 218 BIS

ARTICULO 219.- Los propietarios o administradores de

establecimientos de alimentos, que hayan obtenido el permiso de

instalación podrán iniciar la operación de éstos una vez que acrediten

ante el Ministerio que han cumplido con las exigencias impuestas para

conceder tal permiso y deberán indicar la persona que será responsable de

la operación sanitaria del establecimiento y del control de la salud del

personal.

Dicha persona será responsable solidariamente con el propietario por

las infracciones legales y reglamentarias que se cometan en el

establecimiento. Las fábricas de alimentos deberán contar con los

profesionales idóneos, incorporados al Colegio respectivo, con el objeto

de garantizar la pureza, el control del proceso y el control de calidad

de los productos elaborados conforme al correspondiente reglamento.

Ficha Artículo 219

ARTICULO 220.- Toda persona física o jurídica que importe, elabore,

empaque, manipule o envase alimentos deberá contar con una persona idónea

a juicio de la autoridad de salud que será corresponsable solidariamente

con aquélla, de la identidad, pureza, buena preparación, dosificación y

conservación de los alimentos.

Ficha Artículo 220

ARTICULO 221.- Los establecimientos dedicados al sacrificio o

destace de animales y a la industrialización de alimentos cárneos de las

diferentes especies, destinados al consumo de la población, deberán

contar, además, con inspección médica veterinaria aprobada por el

Ministerio.

Quedan sujetos a la misma exigencia las fábricas y plantas

elaboradoras de productos de origen animal.

Ficha Artículo 221

ARTICULO 222.- El permiso para operar un establecimiento de

alimentos será válido por un año, salvo que las condiciones de éste, o de

su funcionamiento, o las infracciones que se cometan, ameriten la

cancelación anticipada del permiso o la clausura del establecimiento para

resguardar la salud del público o de los empleados.

Ficha Artículo 222

ARTICULO 223.- Todo fabricante de productos alimenticios deberá

emplear en la elaboración de éstos, materias primas que reúnan

condiciones sanitarias.

Queda prohibido, por tanto, el uso de materias, productos o

subproductos, que contengan sustancias descompuestas, tóxicas o entrañas

no susceptibles de ser eliminadas, de las carnes y subproductos que

provengan de animales sacrificados en lugares no autorizados y en forma

antirreglamentaria y, en especial, la reincorporación a la producción de

alimentos añejos, adulterados, contaminados o sospechosos de estarlo o

que hayan sido devueltos por el comercio.

Ficha Artículo 223

ARTICULO 224.- Los fabricantes o industriales de productos

alimenticios quedan obligados a declarar el origen de las materias primas

que emplean en la fabricación o industrialización de sus productos cuando

el reglamento lo indique o el Ministerio así lo requiera.

Ficha Artículo 224

ARTICULO 225.- Las operaciones preparatorias y de elaboración del

almacenamiento del producto terminado deberán ser hechas higiénicamente y

en forma de asegurar la protección de éste de la contaminación,

infestación o deterioro y del desarrollo de riesgos para la salud de las

personas, entre otros la presencia de residuos tóxicos o peligrosos

provenientes de las distintas operaciones a que fue sometido.

Ficha Artículo 225

ARTICULO 226.- Todo productor o fabricante de alimentos deberá

cumplir con las disposiciones que el Ministerio decrete ordenando el

enriquecimiento o equiparación de determinados alimentos a fin de suplir

la ausencia o insuficiencia de alimentos nutrientes en la alimentación

habitual de la población.

Ficha Artículo 226

ARTICULO 227.- Los productores y fabricantes de alimentos, sólo

podrán usar aditivos que hayan sido autorizados por el Ministerio, en

cantidades que no excedan a los máximos de tolerancia permitidos y

siempre que sean necesarios para la adecuada técnica de elaboración o

conservación.

No se incluyen en la presente disposición los ingredientes usuales

que se emplean en la preparación de los alimentos.

Ficha Artículo 227

ARTICULO 228.- Las personas interesadas en utilizar nuevos aditivos

en la producción o elaboración de alimentos, deberán solicitar

autorización al Ministerio, cumpliendo con las exigencias reglamentarias

y en todo caso tal autorización no podrá concederse cuando el aditivo

posea toxicidad actual o potencial o cuando interfiera en forma

importante y desfavorable con el valor nutritivo de los alimentos.

Ficha Artículo 228

ARTICULO 229.- Todo alimento elaborado que se venda, distribuya o

almacene en el país deberá provenir de un establecimiento de alimentos

legalmente autorizado y en operación aprobada por la autoridad de salud.

Queda especialmente prohibido el comercio o distribución de carnes y

derivados provenientes de locales o establecimientos no autorizados por

la autoridad de salud o que funcionen sin inspección veterinaria.

Ficha Artículo 229

ARTICULO 230.- Las autoridades competentes y las personas naturales

y jurídicas que ordenen una subasta de alimentos, deberán solicitar

permiso previo a la autoridad de salud y este permiso se otorgará

únicamente cuando la naturaleza y estado de los alimentos y las

condiciones en que se realice la subasta no impliquen peligro para la

salud de los adquirentes o de terceros.

Ficha Artículo 230

ARTICULO 231.- Los establecimientos educacionales, hospitales,

asilos y similares, públicos o privados, quedan sujetos al control del

Ministerio en cuanto a las instalaciones y procedimientos que utilicen

para la preparación y suministro de alimentos y respecto de la calidad de

Ficha Artículo 231

ARTICULO 232.- Los manipuladores de alimentos, deberán observar una

esmerada limpieza personal y para poder trabajar en establecimientos de

alimentos deberán someterse a los exámenes de salud y medidas preventivas

y profilácticas que el Ministerio declare necesarias.

Ficha Artículo 232

ARTICULO 233.- Se entiende por manipulador de alimentos, para los

efectos legales y reglamentarios, a toda persona que aplique su trabajo

manual directamente o por medio de instrumentos o artefactos a la

preparación, conservación, envase, distribución, expendio o suministro de

alimentos.

Ficha Artículo 233

ARTICULO 234.- Se entiende por envase, para los efectos legales y

reglamentarios, todo recipiente utilizado para contender alimentos

destinados a la venta o distribución, incluidos los materiales empleados

para envolver. Se entiende por rótulo o etiqueta cualquier marbete,

inscripción gráfica o escrita descriptiva, relativa al alimento contenido

en el envase al que acompaña.

Ficha Artículo 234

ARTICULO 235.- Los materiales que se utilicen para envasar

alimentos, no deberán transmitir al producto sustancias desagradables o

peligrosas más allá de los límites tolerados reglamentariamente ni ser

susceptibles de ser afectados por el producto que contienen.

Ficha Artículo 235

ARTICULO 236.- Toda persona física o jurídica que almacene o transporte materias primas destinadas a la elaboración de alimentos o productos alimenticios, sea como actividad principal, incidental o como parte de sus actividades productoras o comerciales, deberá cuidar que los envases sean adecuados y que tanto el almacenamiento como el transporte se hagan evitando la contaminación, alteración o infestación de las materias primas y de los productos alimenticios, precaviendo su adulteración y previniendo el deterioro de los envases o embalajes.

Ficha Artículo 236

ARTICULO 237.- Queda prohibida toda propaganda que atribuya propiedades terapéuticas a los alimentos o que induzca a error o engaño al público en cuanto a la naturaleza, calidad, propiedades u origen de los alimentos.

Ficha Artículo 237

ARTICULO 238.- Los propietarios, administradores, encargados y responsables de establecimientos de alimentos deberán permitir a cualquier hora la entrada de los funcionarios de salud, debidamente identificados, para realizar las inspecciones que haya menester de practicar a fin de controlar el estado higiénico y sanitario del local; de sus instalaciones y equipos; el estado de salud e higiene del personal y las condiciones en que se realizan las distintas operaciones. Deberán,

identidad, calidad y estado de los alimentos o productos alimenticios con derecho a exigir del funcionario el correspondiente recibo y la contramuestra cuando fuere procedente.

Quedan sujetos a estas disposiciones, en los mismos términos, las personas que transporten alimentos en cuanto a sus vehículos y lugares de almacenamiento transitorio.

Ficha Artículo 238

SECCION IV
De los deberes y restricciones a que quedan sujetas
las personas en sus acciones y operaciones relativas
a sustancias tóxicas y peligrosas

ARTICULO 239.- Ninguna persona natural o jurídica podrá importar, fabricar, manipular, almacenar, vender, transportar, distribuir o suministrar sustancias o productos tóxicos y sustancias, productos u objetos peligrosos de carácter radioactivo, comburente, inflamable, corrosivo, irritante u otros declarados peligrosos por el Ministerio, con riesgo o daño para la salud o la vida de las personas y sin sujeción estricta a las exigencias reglamentarias o a las especiales que el Ministerio pueda dictar para precaver tal riesgo o peligro.

Ficha Artículo 239

ARTICULO 240.- Toda persona natural o jurídica que se ocupe de la importación, fabricación, manipulación, almacenamiento, venta, distribución y transporte y suministro de sustancias o productos tóxicos, sustancias peligrosas o declaradas peligrosas por el Ministerio deberá velar porque tales operaciones se realicen en condiciones que eliminen o disminuyan en lo posible el riesgo para la salud y seguridad de las personas y animales que quedan expuestos a ese riesgo o peligro con ocasión de su trabajo, tenencia, uso o consumo, según corresponda.

Ficha Artículo 240

ARTICULO 241.- Queda prohibido el expendio y suministro de sustancias o productos tóxicos o de sustancias o productos u objetos

peligrosos u otros declarados como tales por el Ministerio sin cumplir estrictamente las disposiciones reglamentarias pertinentes y en especial las que digan relación con el registro obligatorio cuando proceda y con el contenido obligatorio de la rotulación que deberá acompañar al producto mismo, a sus envases y empaquetaduras y en el que se deberá indicar en español y con la simbología pertinente, la naturaleza del producto, sus riesgos, sus contraindicaciones y los antídotos correspondientes si procedieren.

Ficha Artículo 241

ARTICULO 242.- Se prohíbe vender o suministrar, a cualquier título, sustancias, mezclas de sustancias, productos u objetos tóxicos, de carácter peligroso o declarados peligrosos por el Ministerio, a menores de edad o a personas incapacitadas mentalmente.
(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6430 de 15 de mayo de 1980)

Ficha Artículo 242

ARTICULO 243.- Queda prohibida la importación y adquisición de explosivos a personas que no justifiquen su uso y en todo caso se prohíbe su almacenamiento en viviendas particulares o en lugares que no reúnan las condiciones de seguridad requeridas reglamentariamente o por disposición del Ministerio.

Ficha Artículo 243

ARTICULO 244.- Las personas naturales y jurídicas que importen, fabriquen, manipulen, almacenen, transporten, comercien, suministren o apliquen sustancias, mezclas de sustancias o productos denominados plaguicidas por la ley de sanidad vegetal, quedarán sujetas a las disposiciones reglamentarias que el Ministerio dicte de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura para el resguardo de la salud de las

personas de conformidad con esa ley, los interesados deberán registrar

todo pesticida o producto destinado al control o exterminio de las

infestaciones y solicitar permiso previo para operar cuando tales

sustancias, mezclas de sustancias o productos que por su naturaleza o uso

no queden incluidos en la ley mencionada fueren capaces de algún modo de

producir intoxicaciones o daños serios a la salud de las personas o de

los animales útiles o inofensivos al hombre.

Ficha Artículo 244

ARTICULO 245.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al

control de plagas, podrán operar sólo con permiso del Ministerio

utilizando las sustancias, mezclas de sustancias, los productos y mezclas

de productos autorizados por el Ministerio y con sujeción a las normas

técnicas procedentes, a fin de evitar accidentes o daños a la salud de

las personas que realicen tales tareas o de terceros.

Ficha Artículo 245

ARTICULO 246.- Toda persona natural o jurídica de derechos público o

privado, quedará sujeta al control del Ministerio y a las medidas y

prácticas que éste ordene, dentro de su competencia, a fin de proteger a

las personas, de la contaminación proveniente de la luz ultravioleta y de

las radiaciones ionizantes emitidas por aparatos especialmente diseñados

para producirlas o de sustancias naturales o artificiales radiactivas a

que queden expuestas con ocasión de sus actividades profesionales

Ficha Artículo 246

ARTICULO 247.- Sin perjuicio de las atribuciones de otras

autoridades competentes en la materia, toda persona que se ocupe de la

importación, instalación, manufactura o reparación de aparatos o equipos

diseñados para emitir radiaciones y de la importación, comercio,

manipulación y uso de sustancias natural o artificialmente radioactivas

destinadas ambas para la industria o la investigación industrial, o

científica no médica deberá inscribirse en el registro respectivo del

Ministerio.

Ficha Artículo 247

ARTICULO 248.- Ninguna persona podrá instalar o utilizar aparatos o

equipos destinados a la producción de luz ultravioleta y de radiaciones

ionizantes o sustancias, naturales o artificialmente radiactivas, en la

industria o en la investigación industrial o científica no médica sin

obtener licencia de la Comisión de Energía Atómica previa aprobación del

Ministerio, la que será otorgada sólo una vez que acredite que el

establecimiento en que se operará cuenta con las condiciones de

instalación y medio de seguridad adecuados al tipo y magnitud de la

operación para proteger la salud de su personal; evitar la difusión de

tales radiaciones al exterior; precaver los accidentes y para descargar

sus desechos o residuos de modo que no constituyan fuente directa o

indirecta de contaminación atmosférica, del agua o del suelo, ni

ARTICULO 249.- Las personas naturales o jurídicas que transporten

sustancias radiactivas en forma principal o incidental a sus actividades,

deberán realizarlo en envases, embalajes y vehículos apropiados,

utilizando el símbolo internacional que advierte la presencia de

sustancias radiactivas o ionizantes y cumpliendo estrictamente las

exigencias reglamentarias o las que el Ministerio imponga a fin de

proteger la salud de los operarios y prevenir accidentes que pongan en

peligro a la comunidad o que produzcan la contaminación de otros bienes

transportados simultáneamente.

Ficha Artículo 249

ARTICULO 250.- Las personas naturales o jurídicas que importen,

comercien, distribuyan, transporten o utilicen aparatos, equipos e

instrumentos que produzcan radiaciones secundarias o incidentalmente,

quedarán sujetas a las disposiciones de control y restrictivas respecto

de aquellos que el Ministerio determine, en decreto razonado por

estimarlos peligrosos, para la salud de las personas, en consulta con la

Comisión de Energía Atómica.

Ficha Artículo 250

ARTICULO 251.- Los fabricantes e importadores de prendas para

vestir, de adornos u otros objetos que entren en contacto directo con el

cuerpo humano; de materiales de construcción, de aparatos o utensilios

para el hogar y materiales de limpieza y juguetes u objetos que sirvan

para el cuido de los niños, quedan obligados a velar porque tales

empleen en su fabricación y, en todo caso, deberán acompañar las informaciones necesarias respecto de su naturaleza, de los posibles riesgos que puedan involucrar y las instrucciones de buen uso y almacenamiento a fin de evitar accidentes o daños a la salud de las personas derivados del uso de tales productos.

Ficha Artículo 251

ARTICULO 252.- En todo caso, el Ministerio, en resguardo de la salud de las personas, podrá negar el permiso para importar, fabricar, comerciar, o suministrar sustancias, mezclas de sustancias, productos o mezclas de productos excesivamente tóxicos o capaces de causar daños serios a las personas o animales útiles o inofensivos al hombre u objetos o bienes que pudieren causar accidentes repetidos o que hayan sido declarados peligrosos por el Ministerio. Podrá, asimismo, ordenar un decomiso o el retiro de la circulación; prohibir la continuación de su importación, comercio, aplicación o distribución u ordenar, cuando procediere, cambios en su composición o estructura o en el uso de ciertas materias primas causantes de la peligrosidad de tales bienes.

Ficha Artículo 252

SECCION V

De los requisitos para la operación de establecimientos en que prestan servicios personales de embellecimiento, gimnasios y otros similares y de las restricciones a tales actividades

ARTICULO 253.- Los propietarios o administradores de establecimientos destinados a la prestación de servicios de embellecimiento, higiene o limpieza personal tales como peluquerías, barberías, salones de belleza, gimnasios y otros similares deberán obtener permiso previo para su instalación del Ministerio y éste será concedido sólo cuando los interesados acrediten haber dado cumplimiento a las exigencias reglamentarias que dicho Ministerio dicte en resguardo de la salud de las personas que requieren tales servicios y del personal de esos establecimientos. Ninguna autoridad podrá conceder patente o permisos de instalación a estos establecimientos sin que el interesado acredite haber obtenido la correspondiente aprobación de la autoridad de salud.

Ficha Artículo 253

ARTICULO 254.- Toda persona que opere cualesquiera de los establecimientos citados en el artículo anterior, deberá mantener el lugar, las instalaciones, los equipos y utensilios en condiciones de higiene y limpieza a fin de evitar que puedan constituir foco de infección o criaderos de vectores de enfermedades transmisibles.

Ficha Artículo 254

ARTICULO 255.- Queda prohibido utilizar en los servicios a que alude la presente sección, sustancias, productos o cosméticos tóxicos o peligrosos o cosméticos medicamentosos no registrados y autorizados por la autoridad de salud.

Ficha Artículo 255

Artículo 256- El personal de los establecimientos a que se refiere esta sección deberá disponer de las medidas de protección personal durante su trabajo.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9997 del 13 de julio de 2021)

Ficha Artículo 256

ARTICULO 257.- Todo establecimiento en que se presten servicios de belleza, limpieza o higiene corporal podrá ser clausurado temporal o definitivamente por el Ministerio cuando funcione en forma antirreglamentaria o constituya foco de infección de enfermedades transmisibles o en caso de accidentes personales repetidos en sus operaciones.

Ficha Artículo 257

SECCION VI

De los deberes de las personas naturales y jurídicas que se ocupan
de la difusión de información y propaganda y de las restricciones a que
quedan sujetas materias de salud

ARTICULO 258.- Las personas naturales o jurídicas que hagan difusión o propaganda sobre tópicos referentes a la salud de las personas o que puedan influir en ésta o afectarla, deberán someter el contenido del texto a consideración del Ministerio para su autorización, previa a la difusión.

Las comunicaciones científicas y difusiones al respecto que emanen de las Instituciones Autónomas del Sector Salud o de los Colegios Profesionales, están exentos de esta autorización.

Ficha Artículo 258

ARTICULO 259.- En caso de peligro de epidemia o de epidemia declarada, la prensa, la radio, la televisión y todo otro medio de comunicación colectiva deberá colaborar, con la autoridad de salud en la forma que el Poder Ejecutivo disponga.

Queda prohibido a los propietarios o administradores de medios de comunicación colectiva, propagar noticias inexactas o que puedan causar alarma o pánico en la población. Para estos efectos se presumen noticias inexactas aquellas que no hayan sido suministradas o confirmadas por la autoridad de salud competente.

Ficha Artículo 259

ARTICULO 260.- Queda prohibida toda propaganda o publicidad engañosa o ambigua que pueda ser perjudicial para la salud de las personas, o que pueda inducir a error al público en asuntos relativos a su conservación o recuperación.

Se estima especialmente engañosa y perjudicial, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, la propaganda hecha por cualquier medio de comunicación sobre:

a) La curación de enfermedades mediante tratamientos secretos, rituales, infalibles, de plazo cierto o de panaceas para el objeto.

b) La calidad, potencia o eficacia curativa de medicamentos o la calidad nutritiva de alimentos de uso común o médico, sin la debida autorización o en disconformidad a la autorización obtenida o aduciendo encuestas o informes de autoridades o de centros de investigación falsos.

c) La capacidad o potencia de cosméticos o de sistemas de operaciones especiales para modificar o mantener la apariencia física de las personas, sin la debida autorización o en disconformidad a la autorización obtenida.

d) El ofrecimiento de servicios profesionales en ciencias de la salud por personas sin título para hacerlo, o no autorizadas debidamente para ejercer tales profesiones, especialidades u oficios.

Ficha Artículo 260

ARTICULO 261.- Todo establecimiento de educación primaria y media público o privado, deberá destinar horas de sus programas, para la enseñanza de tópicos y normas obligatorias relativas a la salud personal y de trascendencia para la salud de terceros.

Asimismo los medios de comunicación colectiva (prensa, radio, televisión y otros medios no convencionales) quedan obligados a destinar el espacio necesario para incluir programas referentes a la enseñanza de tópicos y normas obligatorias relativas a la salud personal y de trascendencia para la salud de terceros.

Las autoridades de salud y educación elaborarán y revisarán

anualmente los programas de enseñanza a fin de que se incluyan en éstos los tópicos de salud cuya enseñanza y divulgación se estimen necesarias y de actualidad científica.

Ficha Artículo 261

TITULO III

De los deberes de las personas para la conservación y acondicionamiento del ambiente y de las restricciones a que quedan sujetas sus actividades en beneficio de su preservación

ARTICULO 262.- Toda persona natural o jurídica está obligada a contribuir a la promoción y mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes artificiales que permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la población.

Ficha Artículo 262

ARTICULO 263.- Queda prohibida toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre.

Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana.

Ficha Artículo 263

CAPITULO I

Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas en la materia

ARTICULO 264.- El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

Ficha Artículo 264

ARTICULO 265.- Se entiende por agua potable para los efectos legales

y reglamentarios, la que reúne las características físicas, químicas y

biológicas que la hacen apta par el consumo humano de acuerdo con los

patrones de potabilidad de la Oficina Panamericana Sanitaria aprobados

por el Gobierno.

Ficha Artículo 265

ARTICULO 266.- Los abastecimientos de agua del país deberán llenar

los requisitos de estructura y funcionamiento fijados por las normas y

especificaciones técnicas que el Poder Ejecutivo dicte, en consulta con

el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado.

Ficha Artículo 266

ARTICULO 267.- Todo sistema de abastecimiento de agua destinada al

uso y consumo de la población, deberá suministrar agua potable, en forma

continua, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las

personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento

de los artefactos sanitarios en uso.

Ficha Artículo 267

ARTICULO 268.- Todo abasto de agua potable, sin excepción, queda

suministro adecuado y seguro, pudiendo ser intervenido por el Ministerio

si hubiera peligro para la salud de los habitantes.

Ficha Artículo 268

ARTICULO 269.- Los administradores o encargados de todo abasto de

agua potable deberán permitir la toma de muestras de agua y las

inspecciones que realicen los funcionarios del Ministerio, debidamente

identificados.

Ficha Artículo 269

ARTICULO 270.- La construcción de pozos privados y la utilización de

sistemas privados de abastecimientos de agua para el uso y consumo humano

en las áreas del país donde existe acueducto público en funciones, deberá

ser autorizado por el Ministerio conforme al reglamento respectivo.

Los pozos existentes al entrar en vigencia esta ley, podrán ser

clausurados, sellados y mantenidos en reserva cuando así lo determine el

Ministerio de común acuerdo con la administración del Servicio Nacional

de Acueductos y Alcantarillado.

Ficha Artículo 270

ARTICULO 271.- En las regiones del país donde no hubiere abastos

públicos de agua potable y en tanto éstos se establecen, los habitantes

deberán utilizar los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo y

uso doméstico que el Ministerio señale y las autoridades locales deberán

colaborar en difundir la información sobre los métodos para obtener o

purificar el agua que se destine a la bebida.

Ficha Artículo 271

ARTICULO 272.- Las personas o empresas particulares que se ocupen de

abastecer de agua para la bebida o para usos domésticos a una población

residencias aisladas, a establecimientos mineros o industriales o a

cualquier lugar o local destinado a la permanencia transitoria de

personas, en lugares donde no hubiere abastecimientos públicos, deberá

solicitar permiso del Ministerio sometiéndose a las disposiciones

reglamentarias y a las exigencias especiales que esa administración

pudiere hacer en cada caso.

Ficha Artículo 272

ARTICULO 273.- Se prohíbe contaminar los abastos de agua, así como

dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de

agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la

contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o

elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en

proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la

prevención de enfermedades.

Ficha Artículo 273

ARTICULO 274.- Las personas naturales o jurídicas deberán utilizar

en los establecimientos de su propiedad, administración u operación, agua

establecimientos crenoterápicos, piscinas y de establecimientos

similares.

Ficha Artículo 274

ARTICULO 275.- Queda prohibido a toda persona natural o jurídica

contaminar las aguas superficiales, subterráneas y marítimas

territoriales, directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga

o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos

líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras

o sustancias de cualquier naturaleza que, alterando las características

físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud

de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos

domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.

Ficha Artículo 275

ARTICULO 276.- Sólo con permiso del Ministerio podrán las personas

naturales o jurídicas hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos

o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua

superficial, subterránea, o marítima, ciñéndose estrictamente a las

normas y condiciones de seguridad reglamentarias y a los procedimientos

especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos

inocuos.

Ficha Artículo 276

el consumo y uso humano.

Ficha Artículo 277

CAPITULO II

De las obligaciones y restricciones relativas a la recolección y eliminación de residuos sólidos

ARTICULO 278.- *(Derogado por el artículo 59 (actual 64) aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)*

Ficha Artículo 278

ARTICULO 279.- *(Derogado por el artículo 59 (actual 64) aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)*

Ficha Artículo 279

ARTICULO 280.- *(Derogado por el artículo 59 (actual 64) aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)*

Ficha Artículo 280

ARTICULO 281.- *(Derogado por el artículo 59 (actual 64) aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)*

Ficha Artículo 281

ARTICULO 282.- Los propietarios de terrenos desocupados en áreas

urbanas están obligados a mantenerlos cerrados y en buenas condiciones

higiénicas.

Quedarán obligados, asimismo, a realizar las prácticas u obras,

dentro del plazo que la autoridad de salud les ordene, cuando tales

terrenos constituyen un foco de contaminación ambiental.

Ficha Artículo 282

ARTICULO 283.- *(Derogado por el artículo 59 (actual 64) aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)*

Ficha Artículo 283

ARTICULO 284.- *(Derogado por el artículo 59 (actual 64) aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)*

Ficha Artículo 284

CAPITULO III

De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria

de excretas y aguas servidas y negras

ARTICULO 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.

Ficha Artículo 285

ARTICULO 286.- Toda persona natural o jurídica está obligada a realizar las obras de drenaje que la autoridad de salud ordene a fin de precaver la formación de focos insalubres y de infección, o de sanear los que hubiere en predios de su propiedad.

Si el propietario fuere renuente en el cumplimiento de tales órdenes, la autoridad de salud podrá hacerlos a costa del omiso.

En los casos en que el interés público, la naturaleza y envergadura de las obras de drenaje lo justificare, todo propietario de inmueble está obligado a constituir servidumbre en favor del Estado para que la autoridad de salud construya, tales obras pudiendo decretarse la expropiación del terreno cuando la servidumbre fuere incompatible con su utilización.

El mantenimiento y operación, si procedieren, estará a cargo de los beneficiarios de tales obras.

Ficha Artículo 286

ARTICULO 287.- Toda persona natural o jurídica propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas,establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

Ficha Artículo 287

ARTICULO 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.

Ficha Artículo 288

ARTICULO 289.- Todo sistema de alcantarillado quedará bajo el control técnico del Ministerio y del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado y las personas de derecho privado o público que los construyan, administren y operen se sujetarán a las normas que el Poder Ejecutivo, en consulta con el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, dicte para condicionar su construcción, funcionamiento y la evacuación y tratamiento final de los fuentes.

Ficha Artículo 289

ARTICULO 290.- Se prohíbe a toda persona destruir o dañar los sistemas de desagües públicos o privados u obstruir su funcionamiento.

Ficha Artículo 290

ARTICULO 291.- Queda prohibido descargar residuos industriales y de establecimientos de salud en el alcantarillado sanitario sin autorización previa de la autoridad de salud y sin cumplir las instrucciones que ésta pueda ordenar para hacerlos inocuos, a fin de precaver cualquier daño al sistema de desagüe, o evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua; del suelo y del aire, o cualquier otro riesgo para la salud humana que se derive de la evacuación final inadecuada de los desagües.

Ficha Artículo 291

ARTICULO 292.- Queda prohibido en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al alcantarillado pluvial. El Ministerio que da facultado para restringir, regular, o prohibir la eliminación de productos sintéticos no biodegradables a través de los sistemas de recolección de excretas, aguas negras y servidas.

Ficha Artículo 292

CAPITULO IV

De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas para evitar la contaminación del ambiente

ARTICULO 293.- Toda persona natural o jurídica queda obligada a emplear el máximo de su diligencia en el cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias o de los pedidos especiales que ordene la autoridad competente, a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o recreación.

Ficha Artículo 293

ARTICULO 294.- Se entiende por contaminación de la atmósfera para los efectos legales y reglamentarios, el deterioro de su pureza por la presencia de agentes de contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materias radiactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.
Se estima contaminación del aire, para los mismos efectos, la presencia de emanación o malos olores que afecten la calidad del ambiente, perjudicando el bienestar de las personas.
Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.

Ficha Artículo 294

ARTICULO 295.- Queda prohibido a toda persona física o jurídica la descarga, emisión o emanación de contaminantes atmosféricos de naturaleza y en proporciones prohibidas, resultantes de sus actividades personales, domésticas, industriales, comerciales o de cualquier otra índole que cause o contribuya a la contaminación atmosférica.

Ficha Artículo 295

ARTICULO 296.- Todo propietario o administrador de una construcción

o edificio será responsable de que el inmueble cuente con los medios y

sistemas para evitar descargas, emisiones o emanaciones que causen o

contribuyan a la contaminación atmosférica.

Los fabricantes y vendedores de bienes muebles o artefactos que por

su naturaleza, construcción o uso puedan producir descargas o emanaciones

que causen contribuyan a la contaminación del aire, deberán incluir en

esos bienes muebles un sistema específicamente diseñado para el control

de emisiones, de acuerdo con las normas aceptadas internacionalmente.

En todo caso, en tanto los fabricantes como los importadores de tales

bienes quedan sujetos al cumplimiento de las exigencias y restricciones

que el Ministerio imponga, a fin de evitar o reducir la contaminación

atmosférica.

Del mismo modo los propietarios de tales bienes muebles en especial

vehículos automotores quedan obligados a mantenerlos y usarlos de modo de

evitar o reducir la contaminación del aire.

Para el cabal cumplimiento de las disposiciones de este artículo el

Ministerio hará determinaciones periódicas de calidad de los combustibles

cuyo uso pueda producir o contribuir a la contaminación atmosférica.

Ficha Artículo 296

ARTICULO 297.- Queda prohibido el funcionamiento de toda fábrica o

establecimiento industrial o comercial en edificios que no dispongan de

los elementos o sistemas necesarios para evitar que las descargas,

emisiones, emanaciones o sonidos producto de tales actividades

industriales o comerciales, causen o contribuyan a la contaminación

atmosférica de la región en que se encuentran ubicados y que no

para la salud y el bienestar de su personal y de terceros.

Ficha Artículo 297

CAPITULO V

De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las

actividades industriales

ARTICULO 298.- Toda persona que opere establecimientos industriales deberá obtener la correspondiente autorización del Ministerio para su instalación y la debida aprobación de éste para iniciar su funcionamiento, así como para ampliar o variar, o modificar en cualquier forma la actividad original para la que fue autorizado.

Ficha Artículo 298

ARTICULO 299.- Ninguna autoridad podrá conceder patentes o permisos para el funcionamiento de establecimientos industriales sin que medie la previa autorización de funcionamiento del Ministerio.

Ficha Artículo 299

ARTICULO 300.- Para obtener autorización de instalación, los interesados deberán acreditar ante el Ministerio, que el sitio elegido se encuentra en zona permitida según la correspondiente reglamentación vigentes, que cuenta con los elementos de saneamiento básico y que dispone de los elementos o sistemas sanitarios adecuados para la eliminación de desechos, residuos, o emanaciones, a fin de no causar o contribuir a la contaminación del suelo y del agua destinada al uso y consumo humanos, ni del aire y para no constituir problema sanitario o de molestia para la población.

A falta de un plan regulador de desarrollo urbano el Ministerio determinará las zonas permitidas para los establecimientos industriales, la autorización a que se refiere el presente artículo, podrá ser

cancelada, suspendida o modificada, según el caso, temporal o

definitivamente, cuando varíen las condiciones existentes al concederla.

Ficha Artículo 300

ARTICULO 301.- Se entiende por establecimiento industrial, para los

efectos de la presente ley y su reglamentación, todo lugar descubierto o

cubierto destinado a la transformación, manipulación o utilización de

productos naturales, o a la elaboración, manipulación, transformación o

utilización de productos artificiales mediante tratamiento físico,

químico o biológico, manualmente o por medio de máquinas o instrumentos.

Quedan incluidos en tal consideración para los mismos efectos antes

aludidos, los sitios destinados a recibir o almacenar los artefactos,

instrumentos o utensilios, materiales y materias primas que se emplearán

en las tareas o faenas y todos los anexos de la fábrica o taller.

Igualmente se considerarán como tales las estaciones y terminales de

transporte.

Ficha Artículo 301

ARTICULO 302.- Ningún establecimiento industrial podrá funcionar si

constituye un elemento de peligro, insalubridad o incomodidad para la

vecindad, ya sea por las condiciones de manutención del local en que

funciona, por la forma o sistemas que emplea en la realización de sus

operaciones, por la forma o sistema que utiliza para eliminar los

desechos, residuos o emanaciones resultantes de sus faenas, o por

ARTICULO 303.- Los propietarios o administradores de

establecimientos industriales deberán cumplir diligentemente todas las

normas técnicas que el Ministerio por sí o de acuerdo con el Ministerio

de Trabajo dicten para proteger la salud de su personal.

Ficha Artículo 303

ARTICULO 304.- Los establecimientos industriales que funcionen

antirreglamentariamente o que constituyan peligro, incomodidad o

insalubridad para su personal o la vecindad, podrán ser clausurados por

la autoridad de salud y en todo caso, sus propietarios y administradores

quedan obligados a cumplir las órdenes o instrucciones que la autoridad

de salud les ordene para poner fin o mitigar la insalubridad o molestia

que producen a causa de su operación, debiendo suspender tal operación

hasta tanto no hayan cumplido los requisitos reglamentarios o los

exigidos por el Ministerio.

Ficha Artículo 304

ARTICULO 305.- Todo campamento de trabajo y finca rural deberá estar

provisto de los elementos de saneamiento básico para proteger la salud y

bienestar de sus trabajadores y para evitar la constitución de focos de

infección, o de contaminación del ambiente.

Ficha Artículo 305

ARTICULO 306.- Se entiende por campamento de trabajo toda

instalación destinada a albergar a los trabajadores de

Ficha Artículo 306

ARTICULO 307.- Toda persona natural o jurídica queda sujeta a las normas técnicas que el Ministerio dicte, estableciendo las condiciones de saneamiento básico de los campamentos de trabajo y fincas agrícolas. En todo caso, ninguna persona podrá iniciar la construcción de instalaciones destinadas a ser utilizadas como campamentos de trabajo sin la autorización del Ministerio.

Ficha Artículo 307

CAPITULO VI

De los deberes y restricciones relativos a las urbanizaciones y salubridad de la vivienda

ARTICULO 308.- En la formación de nuevas ciudades o poblaciones y apertura de nuevas calles, no se podrán trazar ni orientar éstas sin la aprobación del Ministerio.

No se podrá tampoco construir edificios en las nuevas calles si no se han hecho previamente los trabajos necesarios de saneamiento, como la construcción desagües, alcantarillados, instalación de cañerías de agua potable y los rellenos o nivelación de los terrenos para evitar los estancamientos de agua y cualquier clase.

Sin perjuicio de las facultades de otras autoridades o entidades competentes en la materia, toda persona que se ocupe de la urbanización de terrenos y de la construcción de edificios para la vivienda, deberá cumplir las disposiciones de las normas sanitarias que sobre la materia dicte el Ministerio en resguardo de la salud de las personas.

Ficha Artículo 308

ARTICULO 309.- Las personas naturales y jurídicas que se ocupen de la urbanización de terrenos deberán presentar a la de salud competente para su estudio previo el anteproyecto correspondiente y sólo podrán iniciar sus trabajos una vez aprobado el proyecto definitivo.

La aprobación será concedida si el proyecto de urbanización está ubicado en área permitida por la reglamentación vigente o en su defecto por el Ministerio y dispone de sistemas sanitarios adecuados de suministro de agua potable, de desagüe de aguas pluviales, de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas.

Ficha Artículo 309

ARTICULO 310.- Queda prohibida la construcción de viviendas en nuevas urbanizaciones o loteos de predios mayores cuyos servicios y sistemas sanitarios no cumplan con las disposiciones legales y reglamentos vigentes.

Ficha Artículo 310

ARTICULO 311.- Las mismas reglas establecidas en los artículos anteriores, se aplicarán a la formación de nuevas ciudades o poblaciones.

Ficha Artículo 311

ARTICULO 312.- Toda persona requerirá permiso del Ministerio para proceder a la construcción, reparación o modificación de cualquier edificación destinada a la vivienda permanente o transitoria de las personas y tal permiso sólo le será concedido cuando acredite, con los planos respectivos, que dará cumplimiento a las normas sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo, respecto de los requisitos que la edificación deberá llenar, según su naturaleza y destino, a fin de resguardar la seguridad y la salud de sus habitantes.
Las edificaciones a que este artículo se refiere no podrán ser ocupadas, en parte o totalmente, sin la previa autorización del Ministerio.

Ficha Artículo 312

ARTICULO 313.- Toda vivienda individual, familiar o multifamiliar, deberá cumplir con los siguientes requisitos sanitarios:

1. Localización en áreas que no ofrezcan peligro para la salud y el bienestar de los ocupantes.

2. Orientación adecuada, a fin de aprovechar las circunstancias naturales y artificiales del ambiente, en beneficio de la salud y bienestar de los ocupantes.
3. Construcción con materiales adecuados que ofrezcan estabilidad, seguridad y buenas condiciones sanitarias.
4. Distribución interior adecuada, a fin de hacerla funcional y conforme al uso para el cual se destine.
5. Dimensiones mínimas y áreas adecuadas de compartimientos.
6. Iluminación natural y artificial adecuadas.
7. Ventilación natural o artificial adecuadas.
8. Medios de saneamiento básico:
    a) Abastecimiento continuo de agua potable, en cantidad y presión suficientes, accesibles a todos los ocupantes.
    b) Sistemas adecuados de eliminación de excretas, de aguas negras, servidas y pluviales aprobados por la autoridad de salud.
    c) Artefactos sanitarios primarios mínimos.

Ficha Artículo 313

ARTICULO 314.- Toda persona tiene obligación de velar por la higiene y seguridad de su vivienda personal o familiar y deberá realizar las prácticas especiales de limpieza, desinfección y desinsectización que haya menester cuidando de cumplir las instrucciones y órdenes que para tales efectos imparta la autoridad de salud.

Podrá por tanto, recurrir a los servicios especializados de salud para solicitar información acerca de los sistemas y medios más apropiados para proceder en buena forma y sin peligro para las personas, o pedir, cuando sea prudente, que la desinfección, desinsectización o destrucción de roedores u otros animales dañinos sea practicada por los servicios aludidos.

Toda persona, además deberá mantener en forma higiénica las basuras en su casa hasta que sean entregadas a los servicios de recolección y deberá cuidar que los servicios de agua potable y disposición de aguas negras y servidas de ésa, se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento.

Ficha Artículo 314

ARTICULO 315.- Los propietarios y administradores de viviendas y

locales de alquiler, están en la obligación de dotar a sus inmuebles de

las condiciones, instalaciones y servicios exigidos por las normas

sanitarias reglamentarias a fin de ofrecer a los arrendatarios y

ocupantes, condiciones de sanidad y seguridad adecuados.

Ficha Artículo 315

ARTICULO 316.- Cuando la autoridad de salud lo ordene, los

propietarios, administradores o encargados, procederán a la desinfección,

desinsetización, desratización o reparación, según proceda, de los

edificios destinados a vivienda permanente o transitoria, incluidos

anexos y patios interiores, que por su estado o condición amenacen la

salud o seguridad de sus habitantes. El inmueble afectado por

cualesquiera de estas medidas sanitarias ordenadas, no podrá ser ocupado

hasta que no se hayan remediado sus defectos o haya desaparecido el

riesgo para la salud y la seguridad de los ocupante y podrá ser

clausurado por la autoridad de salud si el peligro fuere inminente.

Ficha Artículo 316

ARTICULO 317.- Ninguna autoridad podrá conceder permiso o patente a

los propietarios o administradores de cualquier local o establecimiento

destinado a la vivienda transitoria o permanente de personas, tales como

hoteles, pensiones, hospederías, internados y similares que no reúnan los

requisitos exigidos por las normas sanitarias que dicte el Poder

Ejecutivo.

Los administradores o encargados deberán mantener el edificio en

buenas condiciones de seguridad y saneamiento y tales

para la vivienda.

Ficha Artículo 317

ARTICULO 318.- Todo arrendatario o usuario de un inmueble a cualquier título, responderá de su estado de limpieza, evitando que se convierta en fuente de infección o en criadero o albergue de fauna nociva y está en la obligación de cuidar y hacer buen uso de las instalaciones y servicios sanitarios del inmueble ocupado.

Ficha Artículo 318

ARTICULO 319.- Cuando un inmueble se constituyere, por su condición o estado, en peligro para la salud o seguridad de los ocupantes o de los vecinos, la autoridad sanitaria podrá ordenar al dueño que realice las obras necesarias o tome las medidas que hubiere menester dentro del plazo perentorio que fije y si el responsable no lo hiciere, la autoridad sanitaria podrá ejecutar directamente la acción correctiva a costa del causante.

Ficha Artículo 319

ARTICULO 320.- Serán declarados inhabitables por la autoridad de salud las habitaciones y edificios que por su estado ruinoso o que por existir en ellos una fuente de infección permanente constituyan un peligro para la salud y la seguridad de sus moradores o sus vecinos.

De igual manera serán declaradas insalubres las que no reúnan los requisitos que indican los reglamentos sanitarios y de construcciones.

Ficha Artículo 320

ARTICULO 321.- Calificada de inhabitable o de insalubre una habitación o edificio, se comunicará al propietario o encargado, fijándole un plazo dentro del cual debe proceder al desalojamiento, demolición o reparación, según el caso. Si no se cumpliere la orden dada

se procederá a desalojar, por medio de la guardia civil si fuere necesario, a los moradores o a quienes permanezcan en la casa, edificio o local y se dispondrá que se clausuren éstos por la misma guardia, o que se practiquen las reparaciones o demolición por el Ministerio.

Ficha Artículo 321

CAPITULO VII

Requisitos y restricciones para la construcción y operación de otros establecimientos de interés sanitario

SECCION I

ARTICULO 322.- Los edificios o instalaciones, no destinados a la vivienda, pero que sean ocupados por personas en forma permanente, como en el caso de oficinas u otros similares o en forma transitoria, como en el caso de iglesias, lugares de recreación, esparcimiento o diversión y otros similares, deberán disponer de las condiciones sanitarias y de seguridad reglamentarias que garanticen la salud y bienestar de sus asistentes u ocupantes y del vecindario.

Ficha Artículo 322

ARTICULO 323.- Toda empresa particular o pública o persona que desee iniciar una edificación de las aludidas en el artículo anterior o que desee destinar para los mismos fines una ya construida, deberá solicitar permiso previo al Ministerio.

Al terminar la obra y antes de ocuparla o de entrar en funciones, deberá acreditar ante la autoridad de salud que ésta dispone de todos los requisitos exigidos por las normas técnicas dictadas por el Ministerio.

Las personas responsables deberán mantenerlas en buenas condiciones de seguridad y saneamiento mientras esté en funciones.

Ficha Artículo 323

ARTICULO 324.- Toda persona natural o jurídica que opere piscinas, sitios de recreación, similares, bajo techo o al aire libre, baños públicos o establecimientos, crenoterápicos, deberá requerir permiso

previo del Ministerio para su instalación.

Sin esta autorización ninguna autoridad podrá otorgar patente

comercial u otros permisos requeridos para su funcionamiento. No podrá

permitirse tampoco su apertura al servicio público sin la debida

aprobación para operar, otorgada por el Ministerio.

La autorización se concederá por dos años a menos que defectos de

funcionamiento o repetidas infracciones que hagan peligrar la salud de

los concurrentes o que les conviertan en focos de infección, ameriten su

clausura o la suspensión temporal de sus actividades.

Quedan excluidas de esta obligación únicamente las piscinas ubicadas

en casas particulares para el uso de los miembros del hogar.

Ficha Artículo 324

ARTICULO 325.- En todo caso la autoridad sanitaria podrá clausurar

cualquier edificación o instalación de las aludidas en el presente

capítulo, cuando constituyere peligro para la salud pública o el

bienestar de sus ocupantes, visitantes o vecinos.

Ficha Artículo 325

ARTICULO 326.- Son responsables de las infracciones sanitarias que

se cometan, los propietarios o administradores de tales edificaciones,

instalaciones o establecimientos, quienes están obligados a cumplir con

las medidas técnicas especiales que la autoridad de salud les señale, a

fin de impedir que esas edificaciones, instalaciones o establecimientos

se conviertan en fuente de infección o de insalubridad ambiental

Ficha Artículo 326

SECCION II

De los cementerios, inhumaciones y exhumaciones de cadáveres

ARTICULO 327.- Los propietarios y administradores de cementerios quedan obligados a mantenerlos en condiciones de higiene y salubridad y a cumplir con las disposiciones reglamentarias pertinentes.

Ficha Artículo 327

ARTICULO 328.- Las personas naturales y jurídicas que operen funerarias deberán solicitar permiso a la autoridad de salud para los efectos de su instalación y operación.

Ficha Artículo 328

ARTICULO 329.- La inhumación y cremación de cadáveres y de restos humanos sólo podrá efectuarse en cementerios y crematorios, respectivamente, autorizados por la administración de salud y previo cumplimiento de todas las exigencias reglamentarias.

Las exhumaciones de cadáveres, deberán asimismo, ser autorizadas por la autoridad de salud competente salvo cuando se debe proceder por orden judicial.

Ficha Artículo 329

ARTICULO 330.- Ningún cadáver podrá permanecer insepulto por más de treinta y seis horas contadas a partir del deceso a menos que la autoridad de salud lo autorice u ordene, o que haya necesidad de realizar alguna diligencia judicial, o que se encuentre en instalaciones debidamente acondicionadas para su conservación.

La autoridad de salud podrá ordenar la inhumación dentro de un plazo

menor cuando las circunstancias y la causa de muerte lo haga procedente.

Ficha Artículo 330

CAPITULO VIII

De los deberes de las personas relativos al control de la fauna nociva para el hombre

ARTICULO 331.- Toda persona queda obligada a evitar o eliminar las condiciones favorables para la persistencia o reproducción de las especies de la fauna nociva para el hombre en los bienes de su propiedad o a su cuidado.

Deberá asimismo proceder al exterminio de esos animales ciñéndose a las normas que el Ministerio ordene y utilizando los productos aprobados o los servicios de personas autorizadas por la autoridad de salud para tales efectos.

Ficha Artículo 331

ARTICULO 332.- Sólo las personas físicas o jurídicas, debidamente autorizadas por la autoridad de salud podrán dedicarse al exterminio comercial de la fauna nociva al hombre y para obtener tal autorización deberán acreditar que o mezclas de productos y los métodos que utilicen sean los aprobados por el Ministerio, asegurando la protección de su personal.

Ficha Artículo 332

ARTICULO 333.- La autorización que el Ministerio conceda durará un año al cabo del cual los interesados podrán renovarla, salvo que las infracciones que hayan cometido o accidentes repetidos ameriten la cancelación de ésta en cualquier tiempo.

Ficha Artículo 333

ARTICULO 334.- Toda persona queda obligada a permitir la en entrada de los funcionarios de salud debidamente identificados a su domicilio o edificio de su propiedad o cuidado, para verificar si hay animales nocivos, o condiciones para su reproducción y persistencia, o para

proceder a su exterminio si los hubiere.

Queda asimismo obligada, al cumplimiento de las prácticas o a la ejecución de las obras que el Ministerio ordene para evitar la presencia y persistencia de especímenes nocivos.

Ficha Artículo 334

ARTICULO 335.- Todo propietario o administrador de fincas agropecuarias en zonas rurales deberá disponer de suero antiofídico en la forma y condiciones que determine el Ministerio.

Ficha Artículo 335

ARTICULO 336.- Toda persona que da obligada a obtener el correspondiente permiso del Ministerio para mantener viveros o criaderos de animales con fines experimentales o científicos o para cualquier otro propósito para lo cual deberá acreditar que el local dispone de condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas.

Ficha Artículo 336

LIBRO II
De las autoridades de salud, de sus atribuciones y ciertas medidas especiales
CAPITULO I
De las autoridades de salud y de sus atribuciones
SECCION I
De las autoridades de salud y de sus atribuciones ordinarias

ARTICULO 337.- Corresponderá privativamente a las autoridades de salud la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes esenciales otorguen e impongan a otros organismos públicos dentro de sus respectivos campos de acción.

Ficha Artículo 337

ARTICULO 338.- Para todos los efectos de la aplicación de esta ley y

de otras leyes pertinentes a salud o sanitarias y sus reglamentos, se considerarán autoridades de salud: el Ministro de Salubridad Pública y los funcionarios de su dependencia en posiciones de Dirección General, de Dirección o Jefatura de Divisiones o Departamentos Médicos o Técnicos de Salud o de área geográfica de salud, así como aquellos que por leyes especiales tengan tal calidad y atribuciones.

Ficha Artículo 338

Artículo 338 bis.—**Coordinación entre las autoridades sanitarias.** Los funcionarios del Ministerio de Salud y las demás autoridades sanitarias deberán ejecutar las actividades de control y protección sanitaria de manera coordinada, bajo pena de despido sin responsabilidad patronal.

(Así adicionado por el artículo 102 (actual 108) aparte "f" de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N° 8495 del 6 de abril de 2006)

Ficha Artículo 338 BIS

ARTICULO 339.- Las autoridades mencionadas, podrán delegar en funcionarios de su dependencia, para el mejor servicio y aplicación de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, atribuciones específicas atingentes a su cargo.

Ficha Artículo 339

ARTICULO 340.- Las autoridades y salud dentro de las atribuciones que les confiere esta ley y su reglamentación y de acuerdo con la competencia y jurisdicción que les asigne el reglamento orgánico del Ministerio podrán dictar resoluciones ordenando medidas de carácter general o particular, según corresponda, para la mejor aplicación y cumplimiento.

Ficha Artículo 340

ARTICULO 341.- Podrán, asimismo, dentro de las atribuciones y jurisdicciones mencionadas, ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esta ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares.

Ficha Artículo 341

ARTICULO 342.- Corresponderá asimismo, el Ministro dictar las normas técnicas de salud a que deberán ceñirse las personas físicas o jurídicas de derecho privado o público en las materias que esta ley lo requiera.

Ficha Artículo 342

Artículo 343.- Toda institución o establecimiento público, semipúblico o privado que realice acciones de salud, sean estas de prevención, promoción, conservación o recuperación de la salud física y mental en las personas o de rehabilitación del paciente, queda sujeto a las normas técnicas que el Ministerio dicte dentro de sus atribuciones, y al control y la vigilancia técnica de las autoridades de salud.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9213 del 4 de marzo de 2014, "Creación de la Secretaría Técnica de Salud Mental")

Ficha Artículo 343

ARTICULO 344.- Quedan, asimismo, sujetos a las normas y al control y supervigilancia, aludidos en el artículo anterior, los organismos públicos o semipúblicos de administración descentralizada o desconcentrada en cualquier grado que administren servicios de interés público tales como el abastecimiento del agua potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos u otros que por la naturaleza de sus funciones puedan afectar o dañar gravemente la salud de la población, por ineficiencia técnica o insuficiencia de sus servicios.

Ficha Artículo 344

Artículo 345- Sin perjuicio de las demás atribuciones inherentes a su cargo, corresponde especialmente al ministro en representación del Poder Ejecutivo:

1. Declarar el estado de peligro de epidemia y fijar las zonas de endemia o infectadas por enfermedades transmisibles en el país.

2. Declarar cuáles enfermedades transmisibles y zoonosis son de denuncia obligatoria.

3. Declarar obligatorios la vacunación contra ciertas enfermedades así como ciertos exámenes o prácticas que se estimen necesarios para prevenir o controlar enfermedades.

4. Declarar de venta libre o sujetos a restricción en su importación, venta, administración, prescripción, rotulación opropaganda los medicamentos que estime convenientes.

5. Autorizar las importaciones de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas capaces de producir dependencia física o psíquica en las personas y limitar sus cantidades de acuerdo con las necesidades del país y los convenios internacionales ratificados o suscritos por el Gobierno.

6. Declarar adoptadas las normas sanitarias internacionales cuando no requieran aprobación legislativa.

7. Declarar tóxicos o peligrosos y sujetos a restricción, sustancias, productos o bienes materiales que constituyen riesgo o peligro para la salud de las personas.

8. Dictar de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura las normas de protección contra los peligros para la salud de las personas y de los animales no perjudiciales al hombre y contra la contaminación del ambiente que se deriven del uso, en sanidad vegetal, de sustancias tóxicas o que se declaren peligrosas.

9. Dictar las normas de protección contra la contaminación de radiaciones ionizantes de las personas y del ambiente con el asesoramiento de la Comisión de Energía Atómica.

10. Determinar con el Ministerio de Trabajo las normas técnicas sobre enfermedades ocupacionales de protección de la salud de los trabajadores.

11. Determinar de común acuerdo con los Colegios Profesionales correspondientes y la Universidad de Costa Rica normas para el ejercicio de las profesiones en ciencias de la salud, para el servicio médico obligatorio u otros que se establezcan y para la investigación médica clínica terapéutica y científica en seres humanos.

12. Determinar de común acuerdo con los organismos correspondientes la política de nutrición de la población y las medidas necesarias para suplementar la dieta cuando sea procedente.

13. Dictar, oyendo el criterio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, las normas sanitarias para la vivienda y otros establecimientos de habitación y trabajo.

14. Promover la creación de grupos de apoyo comunal para las personas que se encuentren afectadas en su salud mental y sus familiares. Para esto deberá coordinar con las juntas de salud, los Ebais y las clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social. También, deberá elaborar los manuales de capacitación para el personal de todos los establecimientos de salud, especialmente en el primero y segundo nivel.

(Así adicionado el numeral 14) anterior por el artículo 2° de la ley N° 9213 del 4 de marzo de 2014, "Creación de la Secretaría Técnica de Salud Mental")

15- Garantizar el personal especializado en el Despacho de Apoyo Psicológico para la atención de incidentes relacionados con el riesgo de ideación suicida o de comportamiento suicida.
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la Ley para garantizar la atención psicológica de personas con ideación suicida por medio del Sistema de Emergencia 9-1-1, N° 10725 del 13 de mayo del 2025)

Ficha Artículo 345

SECCION II

De las inspecciones y otras diligencias

ARTICULO 346.- Para los efectos de llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos, de resoluciones complementarias que las autoridades de salud dicten dentro de sus competencias, podrán los funcionarios dependientes del Ministerio, debidamente identificados, hacer inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos.

Tales diligencias deberán practicarse durante el día, entre las seis y dieciocho horas y los particulares están en la obligación de facilitarles de inmediato. La limitación horaria no regirá para las inspecciones relativas al control de alimentos, de estupefacientes, alucinógenos y sustancias psicotrópicas capaces de producir por su uso, dependencia psíquica o física.

Ficha Artículo 346

ARTICULO 347.- En el caso que las personas físicas o jurídicas impidieren la entrada o acceso a los lugares o inmuebles o interfirieren con la actuación de los funcionarios o se negaren a la entrega de muestras y antecedentes, podrá la autoridad de salud solicitar de la autoridad judicial la orden de allanamiento, la que deberá ser dictada dentro de las veinticuatro horas naturales de solicitada.

Los funcionarios del Ministerio a quien se les encomiende tal diligencia, practicarán el allanamiento debiendo sujetarse a las disposiciones legales pertinentes y a las disposiciones administrativas y técnicas de procedimientos del Ministerio.

El allanamiento tendrá por objeto realizar únicamente la diligencia específica para la que ha sido solicitada por la autoridad de salud y los funcionarios que la cumplan responderán de todo perjuicio innecesario causado por su actuación o por la extralimitación en sus funciones.

Ficha Artículo 347

ARTICULO 348.- Las autoridades de salud podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública y de las otras autoridades administrativas para llevar a cabo las actuaciones inherentes a su cargo para las cuales hayan sido especialmente comisionados.

Ficha Artículo 348

ARTICULO 349.- Tendrán carácter de autoridad de salud los funcionarios del Ministerio que desempeñen cargos de inspección que hayan sido especialmente comisionados para la comprobación de infracciones a esta ley o a sus reglamentos, tendrán fe pública en cuanto a las denuncias que se formulen contra personas físicas o jurídicas por hechos o actos que involucren infracción a tales disposiciones o que constituyen delito. Tendrán este mismo carácter los Inspectores de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ficha Artículo 349

SECCION III

De la toma de muestras

ARTICULO 350.- Los funcionarios del Ministerio y los Inspectores de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, debidamente identificados, ciñéndose a las normas administrativas y operaciones vigentes y tratando, en todo caso, de evitar perjuicio o molestias innecesarias, podrán retirar de los lugares inspeccionados las muestras necesarias, bajo recibo, para el control del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de sus reglamentos.

Ficha Artículo 350

ARTICULO 351.- Toda persona está obligada a entregar, en la forma que establezcan los reglamentos pertinentes, las muestras necesarias para realizar los análisis que técnicamente se requieran para el adecuado

resguardo de la salud de las personas y como elementos de prueba para el juzgamiento de las infracciones a las leyes de salud y de sus reglamentos.

Ficha Artículo 351

ARTICULO 352.- Las personas naturales y jurídicas para obtener permisos de importación, venta o distribución de alimentos y de medicamentos u otros, que para su concesión requieran de un análisis previo, deberán entregar las muestras que sean técnicamente necesarias para realizar tales análisis, en la forma y a quien la autoridad de salud determine.

Ficha Artículo 352

SECCION IV

De los laboratorios y análisis oficiales

ARTICULO 353.- Se declaran laboratorios oficiales para los efectos de practicar los análisis que técnicamente hubiere menester, los del Ministerio. Estos laboratorios pueden a su vez utilizar previo permiso correspondiente las facilidades de equipo, personal y consejo técnico de otros laboratorios, cuando así lo consideren conveniente.

Los resultados de los análisis dados por laboratorios oficiales serán definitivos para la concesión y cancelación de permisos, autorizaciones y registros y en materia judicial constituyan pruebas conforme a las leyes pertinentes.

Ficha Artículo 353

ARTICULO 354.- El laboratorio oficial fijará las normas y pautas mínimas de los procedimientos técnicos a que deberán ceñirse los laboratorios clínicos y bromatológicos del país. Le corresponde, asimismo, fijar las normas y procedimientos mínimos para asegurar una toma de muestras correcta, pudiendo rechazar toda muestra que se les someta para su análisis si ésta no diere seguridad de su calidad o fuere insuficiente para practicar el análisis o si se hubiere tomado en disconformidad a las normas técnicas.

Ficha Artículo 354

CAPITULO II

De las medidas especiales

ARTICULO 355.- Teniendo en vista una efectiva protección de la salud de la población y los individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar por propia autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas.

Ficha Artículo 355

ARTICULO 356.- Se declaran medidas especiales, para los efectos señalados en el artículo anterior, la retención, el retiro del comercio o de la circulación, el decomiso, la desnaturalizació y la destrucción de bienes materiales, la demolición y desalojo de viviendas y de otras edificaciones destinadas a otros usos, la clausura de establecimientos; la cancelación de permisos; la orden de paralización, destrucción o ejecución de obras, según corresponda; el aislamiento, observación e internación de personas afectadas o sospechosas de estarlo por enfermedades transmisibles; de denuncia obligatoria; el aislamiento o sacrificio de animales afectados o sospechosos de estarlo por epizootias de denuncia obligatoria.

Ficha Artículo 356

ARTICULO 357.- Las medidas a que se refiere el artículo anterior podrán ser ordenadas directamente por las autoridades de salud o podrán sobrevenir como accesorias de las sanciones que se apliquen por la infracción y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales de los responsables.

Ficha Artículo 357

ARTICULO 358.- La retención consiste en mantener bajo prohibición de

traslado, uso o consumo, en condiciones de seguridad y bajo sellos de la

autoridad de salud, bienes de dudosa naturaleza o condición respecto de

los cuales haya antecedentes para estimar su uso o consumo nocivos o

peligrosos para la salud en tanto se realizan las pruebas

correspondientes para determinar su naturaleza o condición.

Igual medida podrán aplicarse a los bienes que hayan servido de

instrumentos o medio para acciones o hechos que puedan constituir

infracción, en tanto se resuelve sobre su comprobación.

Ficha Artículo 358

ARTICULO 359.- El decomiso consiste en la pérdida de la propiedad

que experimenta el dueño en favor del Estado de los bienes materiales que

han sido causa o instrumento de una infracción sanitaria o que sean

nocivos o peligrosos por la salud de las personas.

Las autoridades de salud procederán, por propia autoridad, al

decomiso de los alimentos y medicamentos ostensiblemente deteriorados,

contaminados, adulterados o falsificados. Igual decomisarán los

estupefacientes, alucinógenos y las sustancias o productos psicotrópicos

capaces de producir dependencia en las personas, así como sustancias

tóxicas o peligrosas, así declarados por la autoridad de salud cuando su

tenencia y uso sean ilegales o antirreglamentarias.

Ficha Artículo 359

entrañen para la salud y seguridad de las personas.

La desnaturalización procederá sólo cuando sometidos los bienes al

proceso que la autoridad de salud determine y realizado éste, por cuenta

del propietario y bajo la vigilancia de la autoridad, puedan destinarse a

un uso diferente del original sin que haya peligro alguno para la salud

de las personas.

Ficha Artículo 360

ARTICULO 361.- Si los bienes decomisados fueren útiles, serán

entregados a los establecimientos de salud del Estado, previa las

formalidades del caso.

Ficha Artículo 361

ARTICULO 362.- El retiro del comercio o de la circulación de bienes

materiales, consiste en el retiro oportuno y completo que el dueño,

administrador o representante legal de la empresa deberá hacer del total

de las series o partidas de mercaderías o bienes o de alguna parte de

éstas, si fueren identificables, cuando se haya comprobado que no reúnen

los requisitos reglamentarios requeridos para circular en el comercio, o

que su uso o consumo constituyen un peligro para la salud pública.

Ficha Artículo 362

ARTICULO 363.- La clausura consiste en el cierre con formal

colocación de sellos, que la autoridad competente haga de un

establecimiento, edificio, vivienda, instalación o similares,

lo exijan las circunstancias del caso.

Procede la clausura, especialmente, respecto de todo establecimiento

que debiendo ser autorizado por la autoridad de salud funciones sin dicha

autorización; de los establecimiento que debiendo tener regente o

profesional responsable técnico estén funcionando sin tenerlo; de los

establecimientos de atención médica, de educación, comercio,

industriales, de recreación, de diversión u otros cuyo estado o condición

involucren peligro para la salud de la población, de, su personal o de

los individuos que los frecuenten y de la vivienda que se habite sin

condiciones de saneamiento básico.

Ficha Artículo 363

ARTICULO 364.- La cancelación o suspensión de permisos consiste en

revocatoria definitiva o temporal de la autorización de instalación o

funcionamiento de un establecimiento o de una actividad para la cual fue

otorgada o inhibiendo el uso y al exhibición del documento que la

acredite.

Ficha Artículo 364

ARTICULO 365.- El aislamiento de una persona o grupo de personas

significa su separación de todas las demás, con excepción del personal

encargado de su atención durante el período de transmisibilidad o su

ubicación en lugares y bajo condiciones que eviten la trasmisión

Ficha Artículo 365

ARTICULO 366.- La cancelación del registro consiste en la eliminación del nombre de la persona, producto o bien del correspondiente registro poniéndose fin a las actividades que requerían de tal registro para realizarse.

Ficha Artículo 366

CAPITULO III

De las facultades y atribuciones extraordinarias

ARTICULO 367.- En caso de peligro de epidemia, el Ministerio podrá declarar como epidémica sujeta al control sanitario, cualquier zona del territorio nacional y determinará las medidas necesarias y las facultades extraordinarias que autorice totalmente a sus delegados para extinguir o evitar la propagación de la epidemia. Salvo declaración en contrario, las facultades y medidas extraordinarias se entenderán caducas treinta días después de presentarse el último caso epidémico de la enfermedad.

Ficha Artículo 367

ARTICULO 368.- En caso de peligro, amenaza o de invasión de epidemia y de desastre provocados por inundaciones, terremotos u otra calamidad y en casos de emergencia nacional, el Ministerio podrá tomar a su cargo: la protección de cualquier planta de agua potable; el saneamiento de pantanos; la destrucción de animales o insectos propagadores de la enfermedad o cualquier otro agente de propagación de enfermedades, aun cuando tales actividades estuvieren encomendadas a otras autoridades. Podrá asimismo disponer de edificios u hospitales públicos o privados, por el tiempo que el Poder Ejecutivo decrete.

Ficha Artículo 368

ARTICULO 369.- En caso de contaminación radioactiva atmosférica podrá el Ministerio oyendo a la Comisión de Energía Atómica ordenar la

desocupación de edificios o de un área poblada pudiendo, para los efectos

del traslado de las personas solicitar la inmediata colaboración de otras

autoridades y de los particulares.

Podrá ordenar, asimismo, que las personas se sometan a las prácticas

de descontaminación procedentes.

Ficha Artículo 369

LIBRO III

TITULO I

De las sanciones

CAPITULO I

Delitos contra la Salud

ARTICULO 370.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que de conformidad con esta ley, ejerciere ilegalmente la medicina, la odontología, la farmacia, la veterinaria, la microbiología-química clínica, la enfermería u otras profesiones o actividades afines o de colaboración, aunque lo hiciere a título gratuito.

Igual pena sufrirá el que estando o no legalmente autorizado para el ejercicio de las profesiones anteriormente citadas, anunciare o permitiere la curación de enfermedades, a término fijo, por medios secretos o supuestamente infalibles, así como el que prestare su nombre a otro que no tuviere título o la autorización correspondiente, para que ejerza las profesiones señaladas, aunque lo hiciere a título gratuito.

Ficha Artículo 370

Artículo 371- Sufrirá prisión de seis a doce años, el que, a cualquier título, cultive plantas de adormidera *(Papaver somniferum),* de coca *(Erythroxilon coca),* de marihuana *(Canabis indica* y *Canabis sativa)* no autorizadas de conformidad con la Ley del Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial, o cualesquiera otras plantas o semillas de efectos similares, cuyo cultivo, tenencia o tráfico hayan sido declarados prohibidos o restringidos por el Ministerio de Salud.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 45 de la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, N° 10113 del 2 de marzo de 2022)

Igual pena sufrirá el propietario, o usufructuario o arrendatario o poseedor a cualquier título del inmueble donde se halle la plantación, si enterado del destino que se le da a los terrenos, no presenta de inmediato la denuncia ante los tribunales comunes o ante las autoridades de policía correspondientes o no destruyere las mencionadas plantas, así como el que exportare, importare, traficare o poseyere para estos fines, las plantas mencionadas en este artículo y sus semillas cuando tuvieren propiedad germinadora.

Cuando el propietario, o usufructuario o arrendatario lo fuere una persona jurídica, responderá el administrador de dicha persona, que conociendo el destino que se le daba al terreno no hiciere la correspondiente denuncia u ordenare la destrucción de la mencionada planta.

Será sancionado como cómplice el que laborare cultivando plantas de las previstas en el párrafo primero de este artículo, cuando conociere la naturaleza de ellas.

Ficha Artículo 371

ARTICULO 372.- *(Derogado por el artículo 5º de la ley Nº 7233 de 8 de mayo de 1991)*

Ficha Artículo 372

CAPITULO II

De las contravenciones contra la salud

ARTICULO 373.- El que vendiere o en cualquier forma comerciare con medicamentos, alimentos, equipos o aparatos que hubiere recibido gratuitamente para su propio uso, de entidades públicas o privadas de salud, sufrirá pena de tres a veinte días multa.

La pena será de cinco a cuarenta días multa, si el hecho fuere cometido por el padre, la madre, tutor, curador, depositario o encargado, con relación a los mismos bienes indicados en el párrafo anterior, que hubiere recibido para uso del menor, enfermo o desvalido a su cargo.

Ficha Artículo 373

ARTICULO 374.- Sufrirá la pena de diez a sesenta días multa, el que vendiere a persona no autorizada, aparatos, equipos, instrumentos, sustancias o materiales que sean de uso exclusivo para el ejercicio de las profesiones indicadas en el artículo 370 ó de uso restringido por las autoridades de salud.

Ficha Artículo 374

ARTICULO 375.- Será reprimido con diez a sesenta días multa el que importaré a sabiendas, elaborare, comerciare, distribuyere o suministrare a cualquier título, manipulare o tuviere para esos mismos fines, medicamentos o alimentos deteriorados, contaminados, adulterados o falsificados, cuando el hecho no constituya delito.

Igual pena sufrirá el que conservare, distribuyere, entregare o comerciare en cualquier forma, la carne o subproductos de animales afectados de zoonosis, si no hubiere autorización previa y expresa del Ministerio, cuando el hecho no constituya delito.

Ficha Artículo 375

ARTICULO 376.- El que importare, exportare, vendiere, elaborare,

suministrare o traficare en cualquier forma, o poseyere para esos fines, medicamentos que contengan drogas estupefacientes de libre venta o de venta restringida por las autoridades de salud, sin las debidas autorizaciones y licencias previas que señale la ley o el reglamento respectivo, sufrirá pena de treinta a ciento veinte días multa, cuando el hecho no constituya delito.

Ficha Artículo 376

ARTICULO 377.- El propietario, administrador, encargado o responsable que denegare o retardare injustificadamente el permiso para ingresar a su establecimiento, a las autoridades de salud, debidamente identificadas, para el cumplimiento de sus funciones, sufrirá la pena de tres a treinta días multa.

Igual pena sufrirá el que interfiriere el cabal cumplimiento de sus funciones a las autoridades de salud.

Ficha Artículo 377

Artículo 378- Al omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, se le aplicará una multa fija de un salario base, siempre que el hecho no constituya delito.

En caso de que el incumplimiento se refiera a la medida de aislamiento señalada en el artículo 365 de la presente ley, se aplicará la siguiente gradualidad:

a) A la persona con factores de riesgo de un cuadro grave por una enfermedad contagiosa, que sea objeto de orden de aislamiento, una multa fija de un salario base.

b) A la persona sospechosa de una enfermedad contagiosa o a aquella que, aun sin presentar síntomas o signos evidentes de dicha enfermedad, sea objeto de orden de aislamiento en razón de ser contacto cercano a un agente causal de la enfermedad, una multa fija de tres salarios base.

c) A la persona que, médica o clínicamente, haya sido diagnosticada de una enfermedad contagiosa, una multa fija de cinco salarios base.

La denominación de salario base corresponde a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

Se exceptúan de la aplicación de las multas correspondientes al numeral 365 de la presente ley, aquellas personas que, en virtud de un estado de necesidad, deban abandonar su sitio de aislamiento; aquellas personas en situación de calle y cualquier otra que deba ser valorada por la autoridad competente. Los términos de aplicación de estas excepciones serán establecidos en el reglamento de esta ley.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9837 del 3 de abril del 2020)

Ficha Artículo 378

Artículo 378 bis- Las sanciones establecidas en el artículo 378 de la presente ley serán aplicadas por la autoridad de salud. Para dichos efectos, deberá notificarse al infractor mediante un informe sanitario, otorgándole un plazo de veinte días hábiles para proceder al pago de la multa.

Contra el informe sanitario cabrá el recurso de apelación ante el ministro de Salud, en el plazo tres días hábiles siguientes a la notificación de este. El recurso deberá ser tramitado dentro del plazo máximo de tres días hábiles y lo resuelto deberá notificarse a través de los medios electrónicos que se habiliten para dichos efectos.

La firma del infractor será prueba de la notificación del informe sanitario. Si el infractor no puede o se negara a firmar el informe sanitario, la autoridad de salud dejará constancia escrita de dicha situación en el informe y se tendrá por notificado el acto.

Las multas deberán cancelarse en los bancos del Sistema Bancario Nacional mediante entero a favor del Gobierno de la República, según el procedimiento que defina el Ministerio de Hacienda para estos efectos. Las sumas recaudadas serán remitidas a una cuenta especial en la caja única del Estado que será administrada por el Ministerio de Salud, para cumplir las funciones señaladas en esta ley y atender las situaciones de emergencia nacional que se presenten. Para ello, el Ministerio de Salud deberá elaborar los presupuestos correspondientes a las obligaciones y las actividades que esta ley les impone.

En caso de que la multa no sea cancelada en el plazo señalado, se aplicará el siguiente procedimiento

a) Si el infractor corresponde al dueño de un establecimiento con autorización sanitaria o permiso sanitario de funcionamiento, se aplicará la revocatoria temporal de este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la presente ley.

Además, para el levantamiento de la medida de revocatoria temporal, deberá realizar el pago de la multa y adoptar plenamente las medidas sanitarias ordenadas.

Lo anterior se aplicará sin detrimento de las responsabilidades derivadas por lo dispuesto en el artículo 384 de la presente ley.

b) Si la persona infractora de una medida de aislamiento cuenta con licencia de conducir, el Ministerio de Salud solicitará, al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), la anotación provisional de la multa en la licencia de conducir de esta, que además deberá incluir los intereses que se hayan generado hasta su efectivo pago.

c) En caso de que no corresponda la aplicación de los incisos a) y b) anteriores, ante el impago de las multas indicadas en el numeral 378 de la presente ley, el Ministerio de Salud procederá a realizar el cobro administrativo correspondiente.

El Ministerio de Salud deberá poner a conocimiento de la Fiscalía General de la República el incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la autoridad competente, a efectos de determinar si el hecho constituye un delito.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9837 del 3 de abril del 2020)

Ficha Artículo 378 BIS

ARTICULO 379.- La violación a las prohibiciones contenidas en el

artículo 94, serán sancionadas:

a) Con una multa equivalente a diez veces el valor del material

exportado.

Dicho valor se determinará con base en los precios

internacionales o en el dictamen pericial de expertos en materia.

b) En caso de reincidencia, además de la multa determinada en el

inciso anterior, se impondrá la suspensión del ejercicio de la

profesión hasta por un lapso de cinco años tratándose de una

persona física y la cancelación de la respectiva licencia o

permiso de funcionamiento, si se tratare de personas jurídicas.

Ficha Artículo 379

ARTICULO 380.- Serán reprimidos con veinte a sesenta días multa las

autoridades y funcionarios públicos que concedieren permisos para hacer,

reparar o modificar construcciones, así como los que otorgaren patentes o

licencias para operar o instalar establecimientos de cualquier

naturaleza, sin que exista aprobación o autorización previa del

Ministerio, cuando tal requisito sea obligatorio conforme a la ley o los

reglamentos.

Igual pena sufrirán los administradores de aduanas que permitieren

el desalmacenaje de alimentos, medicamentos, drogas, equipos y cualquier

otra clase de productos o mercaderías, sin la previa aprobación o

autorización del Ministerio, cuando tal requisito sea obligatorio

conforme a la ley o reglamentos.

Ficha Artículo 380

ARTICULO 381.- Será reprimido de quince a noventa días multa, el que

importare, fabricare, manipulare, almacenare, vendiere, transportare,

distribuyere o suministrare sustancias o productos tóxicos y sustancias,

productos u objetos peligrosos de carácter radiactivo, comburente,

inflamable, explosivo, corrosivo o irritante o declarados peligros por el

Ministerio con riesgo o daño para la salud o la vida de las personas

menos que el hecho constituya delito.

Ficha Artículo 381

ARTICULO 382.- Será reprimido de veinte a sesenta días multa el que

hiciere publicidad o propaganda engañosa o ambigua que pueda ser

perjudicial para la salud de las personas o que pueda inducir a error al

público en asuntos relativos a la conservación o recuperación de la

salud, a menos que el hecho constituya delito.

Ficha Artículo 382

ARTICULO 383.- Sufrirá de diez a treinta días multa el que de

palabra o por cualquier medio de comunicación colectiva propagare

noticias inexactas o alarmantes referentes a la salud pública,

especialmente en cuanto a la existencia de epidemias o peligro de

epidemias en el territorio nacional.

Ficha Artículo 383

ARTICULO 384.- Cuando la infracción haya sido cometida en un

establecimiento, empresa o negocio que sea propiedad o que explote o

administre a cualquier título una entidad jurídica, serán responsables

penalmente los administradores, gerentes o representantes legales que por

razón de su cargos de administración o representación estuvieren en

obligación de acatar o hacer acatar, las leyes, reglamentos y

disposiciones generales o particulares referentes a la instalación,

operación y funcionamiento del establecimiento o que por negligencia u

omisión en su gestión hayan permitido que la infracción se cometa.

Director o responsables técnico o profesional del establecimiento en lo que a sus funciones profesionales y técnicas concierna.

En todo caso la entidad jurídica responderá solidariamente con quien resultare responsable, por la indemnización civil que se derive de la infracción cometida en el establecimiento que sea de su propiedad o que explote o administre a cualquier título.

Ficha Artículo 384

TITULO II

De los procedimientos y competencias

CAPITULO UNICO

ARTICULO 385.- El procedimiento para conocer, tramitar y resolver los juicios derivados de la comisión de los delitos y contravenciones creados por esta ley, serán los que señale el Código de Procedimientos Penales o en su defecto la ley que regule esta materia.

Ficha Artículo 385

ARTICULO 386.- Los delitos contra la salud, creados por esta ley o por leyes especiales, serán de conocimiento de los Tribunales Penales correspondientes, según las reglas que sobre jurisdicción y competencias en materia penal contengan las leyes respectivas.

Las contravenciones contra la salud creadas por esta ley o leyes especiales serán de conocimiento de las autoridades que señale la ley y su jurisdicción será señalada por la Corte Suprema de Justicia dentro de los treinta días siguientes a la promulgación de esta ley.

Ficha Artículo 386

ARTICULO 387.- *(Derogado por el artículo 5º de la ley Nº 7233 de 8 de mayo de 1991)*

Ficha Artículo 387

ARTICULO 388.- Los Proyectos de Reglamento a esta ley deben hacerse en consulta con la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de

Costa Rica.

Ficha Artículo 388

TITULO III

Derogatorias y Reformas

ARTICULO 389.- Refórmase el artículo 16 de la ley Nº 4383 del 18 de agosto de 1969, Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos, para que se lea así:

"Artículo 16-El Ministerio de Salubridad Pública, tendrá a su cargo la ejecución de los programas de protección contra radiaciones ionizantes, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión.

El Ministerio deberá actuar de acuerdo con la Comisión e informarle periódicamente sobre las actividades realizadas":

Ficha Artículo 389

ARTICULO 390.- Deróganse las disposiciones legales y reglamentarias que se oponen a la presente ley. Se derogan expresamente los artículos siguientes del Código Sanitario:

1 - 2 - 4 - 56 - 57 - 58 - 59 -60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 70 - 71- 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 -86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100- 101 - 102 - 103 - 104 - 106 - 107 - 114 - 115 - 120 - 121 - 122 - 123 -124 - 125 - 126 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 -143 - 144 - 145 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 -158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 -170 - 171 - 172 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 183 -184 - 188 - 189 - 190 - 191 - 199 - 203 - 207 - 208 - 211 - 212 - 213 -214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 234 - 235 - 236 - 238 - 239 - 240 - 241 -242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 -254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 -278 - 279 - 281 - 282 y su transitorio, 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288- 289 - 290 - 291 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 -302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 309 - 310 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 -318 - 319 - 320 - 323 - 324 - 326 - 328 - 329 - 330 - 342 - 343 - 345 -346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 -358 - 359 - 360 - 362 - 363 - 365 - 366 y el artículo 269 del Código Penal.

Ficha Artículo 390

ARTICULO 391.- Los artículos del Código Sanitario no derogados, se

considerarán para todos los efectos legales como Ley Orgánica del

Ministerio de Salubridad Pública, en tanto esa ley no sea derogada.

Ficha Artículo 391

ARTICULO 392.- Se mantienen las derogatorias contenidas en el Código

Sanitario.

Ficha Artículo 392

ARTICULO 393.- Se mantienen en vigencia los reglamentos y decretos dictados al amparo del Código Sanitario y la legislación anterior, en tanto no se opongan a la presente ley.

Las atribuciones y funciones que por esta ley se confieren al Ministerio no son excluyentes, sino concurrentes con las que otras leyes otorgan a otros organismos públicos en sus respectivas competencias.

Ficha Artículo 393

ARTICULO 394.- Esta ley rige tres meses después de su publicación.

Ficha Artículo 394

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Transitorio I.- Se mantiene en vigencia el transitorio de la ley 2653 del primero de noviembre de mil novecientos sesenta.

Ficha Artículo 1 Transitorio

Transitorio II.- Lo dispuesto en el artículo 102 de esta ley no se aplicará a las personas físicas o jurídicas que estén debidamente autorizadas como representantes de casas extranjeras y registradas a l fecha en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y que tengan actualmente representación de productos farmacéuticos.

Casa Presidencial.-San José, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos setenta y tres.

Ficha Artículo 2 Transitorio